



EDITAL Nº 02/2026

EDITAL DE CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 02/2026 - RETIFICADO

PROCESSO SEI Nº 00081.004642/2025-51

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERESINA - PI, POR INTERMÉDIO DA ENTIDADE AUTÁRQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB.

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE TERESINA, EM CENTRAIS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CTR) OU ATERROS SANITÁRIOS DEVIDAMENTE LICENCIADOS, COMPREENDENDO PARTE DO SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (MÓDULO III), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, COM VOLUME MÉDIO MENSAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES DE APROXIMADAMENTE 18.791,36 TONELADAS POR MÊS, TOTALIZANDO CERCA DE 225.496,32 TONELADAS POR ANO.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 62.403.851,60 (SESSENTA E DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 13/05/2026, ÀS 09:30H

EDITAL DE CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 02/2026

PROCESSO SEI Nº 00081.004642/2025-51

O Município de Teresina - PI, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA, através da Supervisão de Processamento de Contratações Públicas-SUPE-PCP-SEMA, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará CREDENCIAMENTO, na Forma Eletrônica, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, e as demais exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Sistema eletrônico de compras: <https://www.gov.br/compras/pt-br>

Cadastro eletrônico de fornecedores: SICAF

OBS.: Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições do Termo de Referência, prevalecem as disposições do Termo de Referência - Anexo I do Edital.

PARTE GERAL

CONDIÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO

1. DO OBJETO

1.1 Credenciamento para a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE TERESINA, EM CENTRAIS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CTR) OU ATERROS SANITÁRIOS DEVIDAMENTE LICENCIADOS, COMPREENDENDO PARTE DO SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (MÓDULO III)** de acordo com a demanda apresentada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O credenciamento a ser realizado por meio do presente chamamento público por meio do qual a Administração convoca interessados a prestar serviços, para que, preenchidos os requisitos estabelecidos, credenciem-se perante o órgão ou entidade e executem o objeto quando convocados, nos termos do art. 6º, inciso XLIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. Seguindo como base de fundamentação legal, conforme o termo de referencia, a seguir:

a) Trata-se de credenciamento, procedimento auxiliar de chamamento público por meio do qual a Administração convoca interessados a prestar serviços, para que, preenchidos os requisitos estabelecidos, credenciem-se perante o órgão ou entidade e executem o objeto quando convocados, nos termos do art. 6º, inciso XLIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

b) O credenciamento constitui procedimento auxiliar das licitações e das contratações regidas pela Lei nº 14.133/2021, conforme art. 78, inciso I, devendo obedecer a critérios claros e objetivos definidos em regulamento, nos termos do art. 78, §1º.

c) A contratação por credenciamento é hipótese de inexigibilidade de licitação, por inviabilidade de competição, quando o objeto possa ser contratado por meio de credenciamento, conforme art. 74, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

d) No âmbito do Município de Teresina/PI, o procedimento observará o Decreto Municipal nº 25.678, de 7 de fevereiro de 2024, que regulamenta o credenciamento como procedimento auxiliar das licitações e contratações regidas pela Lei nº 14.133/2021.

e) Aplicam-se, ainda, as normas setoriais pertinentes ao objeto, especialmente a Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS) e as normas técnicas e ambientais aplicáveis à destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos, inclusive quanto a licenciamento, controle ambiental e classificação de resíduos, como a ABNT NBR 10.004:2024, no que couber

f) O presente credenciamento enquadra-se na hipótese prevista no art. 79, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, na modalidade paralela e não excludente, por se tratar de objeto cuja contratação simultânea de múltiplos prestadores é viável e vantajosa para a Administração Pública, em condições padronizadas.

g) Considerando a natureza continuada e essencial dos serviços de destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos, bem como a necessidade de garantir segurança operacional, flexibilidade e mitigação de riscos de descontinuidade, mostra-se adequada a formação de rede de prestadores credenciados, aptos a serem convocados conforme critérios objetivos previamente definidos.

h) Assim, o critério adotado no presente caso será o paralelo e não excludente, permitindo a contratação simultânea dos interessados que atendam às exigências do Edital e deste Termo de Referência, com condições padronizadas e em observância aos princípios do art. 5º da Lei nº 14.133/2021. A distribuição da demanda entre os credenciados será realizada de forma objetiva, impessoal e isonômica (art. 79, §1º, inciso II), observada, nesta ordem de prioridade, a ordem cronológica do credenciamento, a região/zona-lote indicada e necessária e a capacidade operacional mensal declarada e comprovada.

1.3. Será regido pelos dispositivos deste Edital e seus Anexos, com os quais os credenciados devem declarar concordância, ao assinar o instrumento contratual.

1.4. A adesão ao presente Edital implica no aceite de suas eventuais alterações supervenientes por parte da CREDENCIADORA, após regular notificação.

1.5. As quantidades dos serviços a serem contratados poderão ser limitadas em quantidades inferiores ao da planilha abaixo colacionada, a critério da ETURB, reduzindo, em consequência, todos os valores que dela dependem, tais como o valor total da Tonelada/Mês, da Tonelada/Anual e o valor total do certame, conforme item 14 do Termo de Referência, nas seguintes situações:

1.5.1. Quantidade superior à quantidade máxima da sua série histórica de produção anual total da ETURB;

1.5.2. Razões orçamentárias; e

1.5.3. Capacidade Operacional dos CTRs/Aterros Sanitários.

1.6. A distribuição dos quantitativos se dará por zonas (lote), conforme planilha a seguir:

Item	Regiões Abrangidas	Toneladas/Mês	Total Anual (t)
1	Zonas Centro, Norte e Leste	10.613,91	127.366,92
2	Zonas Sul e Sudeste	8.177,45	98.129,40
Total Geral		18.791,36	225.496,32

2. DA ABRANGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO

2.1. O credenciamento abrangerá a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE TERESINA, EM CENTRAIS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CTR) OU ATERROS SANITÁRIOS DEVIDAMENTE LICENCIADOS, COMPREENDENDO PARTE DO SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (MÓDULO III)**. O credenciamento é procedimento auxiliar que constitui-se em espécie de processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão para executar o objeto quando convocados, consoante disposto no inc. XLIII do art. 6º e art. 78 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. Este procedimento enquadra-se como hipótese de inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 74, inc. IV da Nova Lei de Licitações, e nas seguintes legislações:

2.2.1. Lei nº 4.320/64;

2.2.2. Lei nº 14.133/21;

2.2.3. Lei Complementar nº 123/06;

- 2.2.4. Leis Orçamentárias vigentes;
- 2.2.5. Decreto Municipal nº 25.678/24.

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. Os recursos previstos para os pagamentos da prestação dos serviços decorrentes deste Edital de Credenciamento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual do exercício de 2026, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e compatibilidade com o Plano Plurianual, na classificação abaixo:

3.1.1. A indicação da dotação orçamentária apresentada é oriunda do Planejamento Governamental e do Plano Plurianual - PPA 2026-2029, com previsão de receitas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício 2026.

3.1.2. "Dotação Orçamentária" e respectivo saldo, conforme MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª ed., Portaria MF/STN nº 448/2002, Instrução Normativa TCE/PI Nº 03/2022 (Fonte de Recursos):

Dotação: 20001 . 15452.0005 2. 078 - Coleta de Resíduos Sólidos.

Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica.

Fonte de Recurso: 1500100 - Recursos não Vinculados de Impostos-GERAL.

Fonte de Recurso: 1501100 - Recursos não Vinculados de Impostos-GERAL.

4. DA FORMA DE ENTREGA DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Disponibilidade do Edital: 23/04/2026

4.2. Período para recebimento das documentações: as documentações deverão ser enviadas para o e-mail da comissaocontratas.sema@pmt.pi.gov.br, no período compreendido entre 08h00min do dia 23 de abril de 2026 e 18h00min do dia 11 de maio de 2026.

4.3. Data da abertura da documentação: 13/05/2026, às 09h:30min.

4.4. Valor Total por Tonelada: **R\$ 138,37 (cento e trinta e oito reais e trinta e sete centavos)**. Com base no quantitativo médio mensal estimado de 18.791,36 toneladas de resíduos sólidos urbanos, obtém-se o **valor estimado mensal de R\$ 2.600.160,48 (dois milhões, seiscentos mil, cento e sessenta reais e quarenta e oito centavos)**, correspondendo ao **custo total estimado de R\$ 62.403.851,60 (sessenta e dois milhões, quatrocentos e três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos)**, **ressalvadas as hipóteses estabelecidas no item 14 do presente Termo de Referência.**

4.5. Os interessados poderão apresentar a documentação exigida para seleção referente a um ou mais itens, no Portal Nacional de Contratações Públicas.

5. DA PUBLICIDADE DO EDITAL

5.1. O aviso de Edital será publicado nos seguintes meios, cumulativamente:

5.1.1. No sítio eletrônico do Município;

5.1.2. No Diário Oficial do Município;

5.1.3. No Portal Nacional de Compras Públicas;

5.1.4. No Tribunal de Contas do Estado do Piauí; e

5.1.5. No Site da Entidade Autárquica Teresinense de Desenvolvimento Urbano - ETURB.

5.2. O Edital ficará disponível, na íntegra, no sítio indicado no item 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 e 5.1.5.

6. DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL

6.1. Qualquer alteração do Edital será publicada no sítio indicado nos itens 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 e 5.1.5, para que as alterações passem a integrar o instrumento contratual e credenciamentos em vigor.

6.2. As alterações do Edital serão comunicadas aos credenciados por meio de notificação, via mensagem eletrônica (Portal Nacional de Contratações Públicas).

7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO EDITAL

7.1. O prazo para credenciamento terá início a partir da data de publicação do Edital no Diário Oficial do Município e no Portal Nacional de Compras Públicas e permanecerá aberto pelo período de 30 (trinta) dias, podendo o interessado requerer o credenciamento no prazo vigente.

7.2. O credenciado se vincula à data de vigência do Edital, independentemente do período em que foi credenciado, e as contratações serão formalizadas por contrato ou outro instrumento hábil, observado o disposto no art. 95, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

7.3. A prorrogação do contrato dependerá da verificação da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, ficando condicionada a aceitação dos valores praticados no mercado e manutenção da habilitação pela contratada.

7.4. O serviço é enquadrado como continuado, visto que engloba ações de recebimento, pesagem, tratamento, controle e disposição final dos resíduos sólidos urbanos.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O CREDENCIAMENTO

8.1. PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO

8.1.1. Para requerimento do credenciamento será exigido dos interessados o prévio registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

8.1.2. O interessado assume como firmes e verdadeiras as informações apresentadas em seu requerimento, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

8.1.3. Não poderão participar deste credenciamento:

- a) Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- b) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando o objeto versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- c) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando o objeto versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele necessários;
- d) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo do credenciamento, impossibilitada de contratar com a Administração em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- e) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função no credenciamento ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- f) Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- g) Agente público do órgão credenciante;
- h) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
- i) Não poderá participar, direta ou indiretamente, do credenciamento ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.
- j) O impedimento de que trata o inciso "d" será também aplicado ao credenciado que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do interessado.
- k) A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens "b" e "c" poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
- l) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
- m) O disposto nos itens "b" e "c" não impede a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
- n) Em contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.
- o) A vedação de que trata o item "g" estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

8.2. Das hipóteses de credenciamento

8.2.1. Conforme estabelecido no art. 4º I, II e III, do Decreto Municipal nº 25.678/24, o credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:

I - paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;

II - com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação;

III - em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação.

8.3. Das contratações paralelas e não excludentes

8.3.1. Considerando-se tratar-se de credenciamento para contratações paralelas e não excludentes, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado, a divisão da solução em parcelas mostra-se aplicável na presente demanda.

8.3.2. O credenciamento para contratações paralelas e não excludentes dar-se-á nas hipóteses em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas

8.3.3. Após a verificação do atendimento das condições estabelecidas no edital, o credenciado receberá o Termo de Credenciamento.

8.3.4. O edital fixará a vigência do Termo de Credenciamento e as condicionantes para fins de renovação.

8.3.5. A fim de dar transparência ao certame, será divulgado, em sítio eletrônico oficial, as pessoas jurídicas credenciadas, esclarecendo as regras de remuneração.

8.3.6. Critérios para ordem de contratação dos credenciados

8.3.6.1. Esta Entidade Autárquica Teresinense de Desenvolvimento Urbano - ETURB poderá, a seu critério, e de acordo com a necessidade operacional e ambiental, realizar **contratações simultâneas** entre os credenciados, desde que observadas as condições estabelecidas no presente Termo de Referência e os princípios da isonomia, economicidade e eficiência.

8.3.6.2. A distribuição da demanda entre os credenciados será realizada de forma objetiva, impessoal e isonômica, observados critérios previamente definidos e aplicados de modo uniforme, na seguinte ordem de prioridade:

I - a ordem cronológica do credenciamento, conferindo-se preferência ao credenciado mais antigo, desde que haja disponibilidade operacional e compatibilidade com a demanda a ser atendida;

II - a região de atuação indicada pelo credenciado, conforme a necessidade de atendimento por zona/lote e a logística operacional do serviço;

III - a capacidade operacional mensal declarada e comprovada, de modo a assegurar a continuidade, a eficiência e a adequada absorção dos quantitativos estimados.

8.3.7. Critérios de Aceitação da Proposta:

a) As propostas deverão ter validade não inferior a 90 (noventa) dias e devem ser aceito os valores que respeitam o limite máximo de referência. Serão selecionadas as propostas pelos critérios da apresentação da documentação relacionada no item 09 deste Edital.

8.4. O cometimento a terceiros

8.4.1. Não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado sem autorização expressa da Administração.

9. DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.1. A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em:

9.1.1. Prova de inscrição ou registro do credenciado junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, competente da região a que estiver vinculada a credenciada, que comprove atividade relacionada com o objeto.

9.2. A documentação relativa à Comprovação de Capacitação Técnico-Profissional consistirá em:

9.2.1. Comprovação da empresa credenciada possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a abertura dos envelopes, profissional (is) de nível superior (engenheiro) ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA/CAU, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/serviços de características técnicas similares às do objeto licitado, que fica limitado na forma do § 1º do Art. 67 da Lei 14.133/2021.

9.2.2. Para fins de comprovação da qualificação técnico-profissional, deverá a empresa participante comprovar a execução prévia de **operações de Aterro Sanitário**.

9.3. A documentação relativa à Comprovação de Capacitação Técnico-Operacional consistirá em:

9.3.1. A empresa credenciada deverá apresentar atestado (s) de bom desempenho anterior em contrato da mesma natureza e porte, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que especifique (m) em seu objeto necessariamente os tipos de serviços realizados, com indicações das quantidades e prazo contratual, datas de início e término e local da prestação dos serviços.

9.3.2. Entende-se por mesma natureza e porte, atestado (s) de serviços similares ao objeto da licitação que demonstrem que a empresa prestou serviços correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto da licitação, na forma do § 2º do Art. 67 da Lei 14.133/2021.

9.3.3. Para a aferição da qualificação técnico-operacional, serão considerados como parcelas de maior relevância técnica e valor significativo os seguintes serviços previstos na Planilha Orçamentária, conforme abaixo:

a) Comprovação através de Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) em nome da credenciada, emitidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) aptidão da credenciada para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto do presente credenciamento, referente(s) às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto desta, na execução dos seguintes serviços:

a.1) Apresentar Licença de Operação do Aterro Sanitário, cuja capacidade mínima mensal seja de 18.791,36 t, emitida pelo órgão ambiental estadual competente onde os Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) serão recebidos e destinados.

a.2) Certificado de Regularidade expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos termos do Art. 17, inciso II, da Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei nº 7.804 de 18 de julho de 1989, e Instrução Normativa IBAMA nº. 97, de 05 de abril de 2006, a fim de comprovar que a empresa credenciada se encontra devidamente registrada e regular no Cadastro Técnico Federal do IBAMA.

a.3) No caso de Centros de Tratamento de Resíduos (CTRs) / Aterros localizado em outro estado, a interessada deverá apresentar anuência prévia e expressa dos órgãos ambientais competentes do estado de origem e do estado destinatário para o transporte e recebimento interestadual dos resíduos, sem prejuízo de:

1. Licença de Operação vigente do CTR/Aterro receptor;

2. Licenças/autorizações do transportador exigidas pelos órgãos ambientais; e

3. Comprovação dos documentos de controle de transporte de resíduos requeridos pela regulamentação aplicável.

b) Para fins de atendimento ao disposto acima, será admitido o somatório dos quantitativos consignados em diferentes atestados, desde que os serviços tenham sido executados pela empresa credenciada no mesmo período mensal e, no mínimo, tenham sido executados por um período consecutivo de 12 (doze) meses.

c) Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

d) Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

e) Os atestados deverão conter a identificação da pessoa jurídica emitente bem como o nome, o cargo do signatário e telefone para contato.

f) Os atestados deverão possuir informações suficientes para qualificar e quantificar os serviços executados, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s).

g) Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA/CAU, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA/CAU; descrição técnicas sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.

h) O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.3.4. No caso de o responsável técnico não constar da relação de responsáveis técnicos junto ao CREA/CAU, o acervo do profissional será aceito, desde que ele demonstre ser pertencente ao quadro permanente da empresa através de um dos seguintes documentos:

a) Empregado: Cópia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS anotada ou ainda, contrato de prestação de serviços, na forma da legislação trabalhista;

b) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;

c) Diretor: Cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

d) Profissional Autônomo: Cópia do Contrato de Prestação de Serviços, devidamente assinado pelas partes, com firmas reconhecidas e devidamente registrado em Cartório;

e) Responsável Técnico: Além da cópia da Certidão expedida pelo CREA da sede ou filial da empresa credenciada onde consta o registro do profissional como responsável técnico, deverá comprovar o vínculo empregatício em uma das formas contidas nas alíneas anteriores.

9.3.5. Não serão aceitos CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou ATESTADOS de projetos, fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras.

9.3.6. Para caso de apresentação de ART/RRT de obras em execução, deverá acompanhar também as planilhas e cronogramas dos serviços, cópia do contrato e ordem de serviços, estes poderão ser verificados junto ao contratante.

9.3.7. Declaração de compromisso de manter na condução dos serviços o(s) profissional(is) cujo(s) atestados(s) tenha(m) sido utilizado(s) para atendimento das condições de habilitação técnica, assinada pelo representante legal da empresa e pelo(s) profissional(is) indicados.

9.3.8. Indicação do pessoal técnico compatível e disponível para a realização do objeto deste credenciamento, bem como, a qualificação de cada um dos membros de sua equipe técnica de nível superior que se responsabilizará pela execução das obras e serviços licitados.

9.3.9. Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) apresentado(s) para atendimento do subitem **9.3.8** acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos.

9.3.10. Os profissionais indicados pela empresa participante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverão participar da obra ou serviço objeto deste credenciamento, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela PMT.

9.4. A documentação relativa à Habilitação Jurídica consistirá em:

9.4.1. Registro comercial, no caso de empresa individual.

9.4.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

9.4.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

9.4.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

9.4.5. Declaração da inexistência de fato superveniente que impeça a sua habilitação, prevista na Lei 14.133/2021, de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública.

9.5. A documentação relativa à Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista consistirá em:

9.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ.

9.5.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede da credenciada, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

9.5.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal/Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa participante, ou outra equivalente na forma da lei, com validade em vigor.

9.5.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social - (CND), com validade em vigor.

9.5.5. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor.

9.5.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT, emitida pelo Banco Nacional de Devedores Trabalhista - BNDT, com prazo de validade em vigor.

9.5.6.1. Nos termos da orientação emitida pelo MPOG/SLTI, a validade da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT a que se refere à Lei nº 12.440/2011, está condicionada àquela disponível para emissão no sítio www.tst.jus.br/certidao na FASE DE HABILITAÇÃO, que revela a atual situação da empresa participante, ou seja, caso haja mais de um documento válido, isto é, dentro do prazo de cento e oitenta dias, prevalecerá a certidão mais recente sobre a mais antiga.

9.6. A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira consistirá em:

9.6.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física.

9.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir.

9.6.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

9.6.3.1. sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):

9.6.3.1.1. publicados em Diário Oficial; ou

9.6.3.1.2. publicados em jornal de grande circulação; ou

9.6.3.1.3. por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa credenciada.

9.6.3.2. sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

9.6.3.2.1. por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da credenciada ou em outro órgão equivalente; ou

9.6.3.2.2. por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da credenciada.

9.6.3.3. sociedade criada no exercício em curso:

9.6.3.3.1. fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado e autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da credenciada.

9.6.4. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

9.6.5. A comprovação da boa situação financeira da empresa credenciada será efetuada por com base no balanço apresentado, e deverá, obrigatoriamente, ser formulada, formalizada e apresentada pela empresa credenciada em papel timbrado da empresa, assinada por profissional registrado no Conselho Regional de Contabilidade-CRC, aferida mediante a obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que um (>1), resultantes da aplicação das fórmulas:

$LG = (\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo})$

$SG = (\text{Ativo Total}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo})$

$LC = (\text{Ativo Circulante}) / (\text{Passivo Circulante})$

9.6.6. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os cálculos.

9.7. Os documentos deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por servidor da Prefeitura de Teresina ou por membro da Comissão Permanente de Licitações, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial. Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade será confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes.

9.8. Serão aceitas somente cópias legíveis.

9.9. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

9.10. A Comissão que analisará a documentação apresentada reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.

9.11. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.202-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e/ou cópias autenticadas em papel.

9.12. A validade das certidões corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a Comissão que analisará tais documentos convencionará o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da credenciada comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

9.13. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.14. Na hipótese do credenciado vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no [Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016](#), ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.15. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos pelo SICAF em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

9.16. Será verificado se a empresa credenciada apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).

9.17. Será verificado se a empresa credenciada apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

9.18. A empresa credenciada deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.19. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.20. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital

ou quando a lei expressamente o exigir. ([IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º](#)).

9.21. É de responsabilidade da empresa credenciada conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. ([IN nº 3/2018, art. 7º, caput](#)).

9.22. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. ([IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único](#)).

9.23. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

9.24. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados a esta municipalidade, em formato digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação/Comissão.

9.25. Os documentos relativos à regularidade fiscal serão exigidos, em qualquer caso, de todas as empresas credenciadas.

9.26. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64](#), e [IN 73/2022, art. 39, §4º](#)):

9.26.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos credenciados e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

9.26.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

9.27. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.28. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação no credenciamento.

9.29. Deverá ser apresentado, junto aos demais documentos:

9.29.1. O formulário de proposta, devidamente preenchido.

9.29.2. Declaração da inexistência de superveniência de fato impeditivo de habilitação, nos termos dos Arts. 87 e 88 da Lei 14.133/21 que não foi declarado inidôneo e nem está suspenso em nenhum órgão público: federal, estadual e municipal assinada por seu representante legal.

9.29.3. Declaração informando que não possui em seu quadro funcional menores de dezoito anos executando trabalho no período noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos (Art. 68 inciso VI da Lei Federal nº 14.133/21).

10. DO IMPEDIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO CREDENCIAMENTO

10.1. Estarão impedidos de participar das fases do processo, interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

a) Estejam cumprindo as penalidades previstas no art. 156, inciso III e IV da Lei Federal nº 14.133/2021 e no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, ainda que impostas por ente federativo diverso do Estado do Piauí.

b) Estejam sob falência, dissolução ou liquidação;

c) Não cumpram o disposto no art. 9º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

11. DA INEXIGIBILIDADE

11.1. Para cada prestador de serviços credenciado será efetivada a respectiva contratação direta, mediante a aprovação do Termo de Reconhecimento de Inexigibilidade de Licitação, conforme Termo de Referência.

11.2. Aprovada a minuta do Termo de Reconhecimento, bem como o presente Edital e anexo, resta dispensada a análise jurídica de cada contratação por inexigibilidade decorrente deste Chamamento Público.

12. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

12.1. Assinado o contrato e durante o período de sua vigência, a contratação do Credenciado responsável pela prestação do serviço selecionado ocorrerá mediante emissão de nota de empenho, desde que mantidas as condições exigidas na etapa de credenciamento, conforme condições dispostas do Termo de Referência.

13. DA REMUNERAÇÃO

13.1. Os credenciados somente serão remunerados pelos efetivos serviços prestados e de acordo com o quantitativo de resíduos sólidos urbanos domiciliares efetivamente recebidos nas Centrais de Tratamento de Resíduos (CTR) ou Aterros Sanitários devidamente licenciados.

13.2. Sobre o valor devido ao CREDENCIADO, a Administração Pública Municipal efetuará a retenção de tributos conforme ordenamento legal aplicável.

13.3. Para Pessoas Jurídicas, será efetuada a retenção de Impostos sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para o PIS/Pasep, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 1.234, de 11 de janeiro de 2012. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

13.4. O CREDENCIADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14. DO REAJUSTE

14.1. A Lei nº 14.133/2021 estabelece no § 7º do seu art. 25 que: "Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos".

14.2. Após os 12 (doze) meses de vigência contratual, os preços poderão ser reajustados, tomando-se por base a data do orçamento elaborado por esta autarquia ou, no caso de novo reajuste, a data do reajuste anterior.

14.3. A data base do orçamento elaborado é 19 de novembro de 2025.

14.4. Decorrido esse período, os preços poderão ser reajustados, mediante solicitação da contratada, com base no índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), conforme previsto no art. 5º do Decreto nº 1.054/1994, aplicando-se a fórmula:

$$R = V (I - I_o) / I_o$$

onde:

R = Valor do reajuste;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I_o = índice IPCA do mês da assinatura do orçamento estimado;

I = índice IPCA relativo ao mês do reajuste.

14.5. Na hipótese de atraso ou não divulgação do índice IPCA, será aplicada a última variação conhecida, procedendo-se ao ajuste complementar assim que o índice oficial for publicado.

14.6. Caso o IPCA seja extinto ou se torne inaplicável, será adotado o índice substituto previsto em legislação específica, ou, na sua ausência, outro índice oficial pactuado pelas partes por meio de termo aditivo.

14.7. O reajuste será realizado por meio de apostilamento.

15. DA VISTORIA

15.1. Não Haverá vistoria conforme "item 7 - Da Conclusão", do Despacho 108 Saneador (14569594), presente no SEI.

16. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

16.1. RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1.1. A avaliação da execução do objeto utilizará instrumento para aferição de resultados diante da prestação dos serviços, conforme regras previamente estipuladas no Projeto Básico através do Instrumento de Medição de Resultados (IMR).

16.1.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, sempre que a empresa credenciada:

a) Não produzir os resultados acordados;

b) Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

c) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

16.1.3. A utilização do Instrumento de Medição de Resultados (IMR) não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

16.1.4. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará as medições realizadas pela fiscalização no decorrer da execução contratual, conforme os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e no Projeto Básico.

16.2. DO RECEBIMENTO

16.2.1. Os serviços serão recebidos mensalmente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, pelos fiscais técnicos e administrativos, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter

técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133, de 2021).

16.2.2. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda da empresa credenciada com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

16.2.3. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico (art. 17, I do Decreto Municipal nº 22.166/2022).

16.2.4. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências trabalhistas, sociais e previdenciárias decorrentes da execução do contrato (art. 15, caput do Decreto Municipal nº 22.166/2022).

16.2.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico.

16.2.6. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à empresa credenciada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

16.2.6.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

16.2.6.2. O credenciado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

16.2.6.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14.133, de 2021)

16.2.6.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

16.2.6.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

16.2.7. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.2.8. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

16.2.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela empresa credenciada, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

16.2.10. O recebimento mensal não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei e pelo contrato.

16.3. LIQUIDAÇÃO

16.3.1. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) A data da emissão;
- b) Os dados do contrato e do órgão contratante;
- c) O período respectivo de execução do contrato;
- d) O valor a pagar; e
- e) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

16.3.2. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a empresa credenciada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus para a Administração.

16.3.3. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

16.3.4. A Administração deverá realizar consulta ao SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL para:

- a) Verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de Referência;

b) Identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

16.3.5. Constatando-se, junto ao SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL, a situação de irregularidade da empresa credenciada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração.

16.3.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da empresa credenciada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

16.3.7. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a empresa credenciada a ampla defesa.

16.3.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a empresa credenciada não regularize sua situação junto ao SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL.

16.4. PAGAMENTO

16.4.1. O pagamento será realizado em até 30 dias corridos, contados da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente, indicado pela empresa credenciada.

16.4.2. Para efeito de pagamento, a empresa credenciada deverá apresentar à Administração solicitação de pagamento, devidamente protocolada, acompanhada dos documentos abaixo relacionados:

a) Cópia legível do empenho;

b) Nota fiscal ou nota fiscal-fatura, devidamente atestada, encaminhada pelo responsável pelo recebimento do produto ou serviço à Administração, sanadas as irregularidades constatadas.

c) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS fornecido pela CEF -Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado.

d) Certidão de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

f) Cópias do Contrato e/ou da Ata de Registro de Preços e Aditivos (quando houver).

g) Relação nominal, com CPF, identidade, Carteira de Trabalho, endereço das pessoas que prestaram serviços à empresa credenciada, bem como a relação de veículos exigidos no Edital.

h) Certidão Negativa de Débito salarial e Certidão Negativa de infrações trabalhistas, emitida pela Delegacia Regional do Trabalho (trimestralmente).

16.4.3. Para início do procedimento de pagamento pela Administração, é imprescindível que a empresa credenciada promova a abertura de Processo Administrativo de Pagamento, a ser realizada por meio de processo eletrônico através do Sistema Eletrônico Informações - SEI. Para tanto, necessário o cadastro de usuário das empresas/fornecedores responsáveis pela solicitação de pagamento no site <https://prodater.pmt.pi.gov.br/processoeletronico>, sob orientação e acompanhamento da PRODATER, pelo número 3215-7592, e-mail: processoeletronico@pmt.pi.gov.br.

16.4.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal da empresa credenciada.

16.4.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, a empresa credenciada será notificada para que providencie as medidas saneadoras.

16.4.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

16.4.7. Antes de cada pagamento a empresa credenciada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de Referência.

16.4.8. Constatando-se situação de irregularidade da empresa credenciada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração.

16.4.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da empresa credenciada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

16.4.10. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a empresa credenciada a ampla defesa.

16.4.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a empresa credenciada não regularize sua situação.

16.4.12. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da Administração, não será rescindido o contrato em execução com a empresa credenciada inadimplente.

16.4.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

16.4.14. A empresa credenciada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

16.4.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a empresa credenciada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Administração, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX/100)/365$	$I = (6/100)/365$	$I = 0,00016438$	TX = Percentual da taxa anual = 6%.
--------------------	-------------------	------------------	-------------------------------------

16.4.16. Para fins de pagamento dos serviços por parte da Administração, a Coordenação/Supervisão competente encaminhará planilha mensal da medição dos serviços executados, conforme o orçamento básico, para consequente emissão de fatura, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da execução dos serviços. Esta será paga, sem acréscimos, observado o que dispõe o a Lei Complementar nº 4.974/16 e Ordem de Serviço INSS/DAF nº 209 de 20/05/99, que tratam da substituição (ISS) e Arrecadação Tributária, respectivamente.

16.4.17. O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela do objeto do contrato.

16.4.18. O pagamento dos serviços executados será efetuado mediante a apresentação de requerimento, recibo e nota fiscal (fatura) em papel timbrado da firma e expedido em 03 (três) vias, devidamente atestado pelo setor competente da Prefeitura, e com a apresentação dos documentos referidos no item.

16.4.19. A empresa credenciada deverá comprovar, mês a mês, os pagamentos das contribuições sociais, vinculando-se o pagamento da parcela mensal resultante da prestação dos serviços à apresentação das Guias de Recolhimento do INSS e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) quitadas e da folha de pagamento vinculadas à Nota Fiscal/ Fatura.

16.4.20. Os comprovantes mencionados acima deverão ser anexados aos respectivos processos de medição e pagamento.

16.4.21. Nenhum pagamento isentará a **CONTRATADA** da responsabilidade pelos serviços executados ou implicará em sua aceitação.

16.4.22. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, serviços em desacordo com o contrato, podendo, entretanto, recebê-los, justificadamente, desde que lhe convenha, com o abatimento do preço que couber.

16.4.23. Serão descontadas na medição do mês as ocorrências registradas, tais como as ausências de funcionários por equipe, as ausências das equipes, de ferramentas veículos e equipamentos.

16.4.24. Deverão, também, ser descontadas da medição todas as multas aplicadas à **CONTRATADA**.

16.4.25. A Administração poderá sustar o pagamento dos valores, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

16.4.25.1. Execução dos serviços fora dos padrões de qualidade exigidos pela fiscalização ou diante de não atendimento de metas por meio do **INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR**, conforme regras definidas no Projeto Básico;

16.4.25.2. Descumprimento do Código de Posturas do Município;

16.4.25.3. Descumprimento de qualquer obrigação legal e/ou contratual ou do Projeto Básico.

17. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Em razão das condutas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021, o(a) CONTRATANTE poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sanções, previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133/2021:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (três) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

17.2. A aplicação da sanção prevista na alínea “b” observará os seguintes parâmetros:

17.2.1. Para a multa moratória:

1 - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato ou instrumento equivalente, em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

2 - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato ou instrumento equivalente, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

3 - 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato/instrumento equivalente ou do saldo não atendido do Contrato/instrumento equivalente, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

4 - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará o CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato.

17.2.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

17.2.3. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1	
GRAU	CORRESPONDÊNCIA
01	0,2% ao dia sobre o valor global do Contrato/instrumento equivalente, até o limite de 1% por fato.
02	0,4% ao dia sobre o valor global do Contrato/instrumento equivalente, até o limite de 2% por fato.
03	0,8% ao dia sobre o valor global do Contrato/instrumento equivalente, até o limite de 4% por fato.
04	1,6% ao dia sobre o valor global do Contrato/instrumento equivalente, até o limite de 8% por fato.
05	3,2% ao dia sobre o valor global do Contrato/instrumento equivalente, até o limite de 16% por fato.
06	4% ao dia sobre o valor global do Contrato/instrumento equivalente, até o limite de 20% por fato.

TABELA 2		
INFRAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais;	04
3	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
5	Executar os serviços com desídia, caracterizada pela reiteração de conduta sancionada pelo Município com a aplicação de multa correspondente ao grau 03 ou menor, no período de 12 meses anteriores à ocorrência do fato;	04
6	Cometer desídia grave na execução dos serviços, caracterizada pela reiteração de conduta sancionada pelo Município com a aplicação de multa correspondente ao grau 04 ou maior, no período de 12 meses anteriores à ocorrência do fato;	06
7	Comportamento inadequado dos empregados, que prejudique ou dificulte a execução dos serviços contratados, bem como comportamento que constitua ato ilícito durante a execução dos serviços, devidamente comprovado por sentença judicial transitada em julgado, por infração de cada trabalhador, de acordo com a gravidade da infração;	02
8	Desrespeito às normas de segurança ou medicina de trabalho aplicáveis, falta ou não substituição de uniforme, equipamento de segurança, utensílios de trabalho, ou sua utilização inadequada, quando determinada pela fiscalização, por infração por trabalhador;	06
9	Por funcionário que esteja sem a carteira do trabalho assinada;	02
10	Não atendimento, dentro do prazo de 01 (um) dia, da determinação de substituição do pessoal cuja atuação for julgada inconveniente pela Administração;	03
11	Por solicitação de propina, uso de bebidas alcoólicas, conduta irregular do pessoal em serviço;	02
Para os itens a seguir, deixar de:		
12	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02

13	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
14	Indicar e manter durante a execução do contrato o(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s) no credenciamento;	01
Em relação à execução dos serviços		
15	Por dia de atraso na entrega dos planos definitivos de trabalho;	01
16	Por dia de atraso no início de qualquer um dos serviços determinados pela Fiscalização;	01
17	Por não atender à determinação da Fiscalização para correções do plano de trabalho, em até 48 (quarenta e oito) horas;	06
18	Por falta de cumprimento de determinação da Fiscalização;	06
19	Por não recobrir todo o lixo diariamente, por ocorrência;	06
20	Pela interrupção do sistema de pesagem por prazo superior a quarenta e oito horas, por ocorrência;	06
21	Fraude na pesagem ou tentativa de pesagem dos resíduos em local não autorizado, por infração;	06
22	Atraso no início de qualquer serviço, por dia;	03
23	Execução de serviços em desconformidade com o Plano de Trabalho, alteração do Plano de Trabalho, sem prévia autorização;	06
24	Não cumprimento ou cumprimento parcial de Ordem de Serviço ou de horário estabelecido, por infração;	03
25	Desobediência às exigências ambientais impostas pelos órgãos governamentais responsáveis pelo controle do meio ambiente;	06
26	Não comunicação à Fiscalização da Administração, de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços, por infração;	01
27	Não atendimento aos pedidos de esclarecimento ou informação, por infração;	01
28	Não adequação, no prazo estabelecido pela Administração, de qualquer trabalho não executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiro, até a regularização da situação;	03
29	Descumprimento da determinação para aumento da frota ou de pessoal ou para adequação do Plano de Trabalho;	06
30	Não disponibilização ou disponibilização em estado precário dos veículos e equipamentos exigidos no Projeto Básico, durante toda a execução do contrato, multa diária, por veículo/equipamento;	06
31	Por não providenciar a troca de equipamentos e utensílios de trabalho, a ser aplicada após o esgotamento do prazo determinado pela fiscalização, que não poderá ser inferior a 24 (vinte e quatro) horas, por infração;	01
32	Pelo impedimento do acesso da equipe de fiscais da Administração às oficinas e a outras dependências utilizadas pela CONTRATADA, por infração;	01
33	Por apresentação do Relatório de Monitoramento Ambiental e Geotécnico fora do prazo estabelecido, por infração;	06
34	Por não realização das Coletas de Amostras e Análises de Laboratório e sua consolidação através de relatórios e laudos, por infração;	06
35	Descumprimento de qualquer obrigação prevista no Projeto Básico ou no Plano de Trabalho não previstas nos subitens anteriores, por infração, de acordo com a gravidade da infração.	06

17.3. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

17.4. As multas são independentes e distintas e a aplicação de uma não exclui a das outras.

17.5. Em caso de reincidência, a multa a ser aplicada terá o seu valor dobrado, sendo que a partir da terceira infração sobre o mesmo item, o Contrato poderá ser rescindido pela Administração.

17.5.1. Na hipótese da CONTRATADA persistir no inadimplemento caracterizado, não obstante a aplicação das multas acima elencadas estará sujeita a multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do Contrato, até o período máximo de trinta dias úteis. Caso esgote-se o prazo aludido a CONTRATADA incorrerá em multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

17.5.2. As multas serão recolhidas à Administração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do seu recebimento pela CONTRATADA.

17.5.2.1. Se no prazo previsto no parágrafo anterior não for comprovado o recolhimento da multa será promovido o seu desconto da fatura a ser paga ou da garantia, mediante decisão da Administração. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA antes da comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração.

17.5.2.2. As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pelas perdas ou danos decorrentes das infrações cometidas.

17.6. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a empresa credenciada que:

a) Der causa à inexecução parcial do contrato;

- b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) Der causa à inexecução total do contrato;
- d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- h) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do credenciamento;
- l) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

17.7. Serão aplicadas a empresa credenciada que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I - Advertência, quando a empresa credenciada der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem acima deste Termo de Referência, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do subitem acima deste Termo de Referência, bem como nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

17.8. A aplicação das sanções previstas no Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado a Administração (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

17.8.1. Todas as sanções previstas no Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

17.8.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

17.8.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Administração a empresa credenciada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

17.8.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa a empresa credenciada, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

17.8.5. Na aplicação das sanções, exceto para as penalidades de multa, cujos parâmetros próprios foram estabelecidos acima, serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) As peculiaridades do caso concreto;
- c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) Os danos que dela provierem para a Administração;
- e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

17.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

17.10. A personalidade jurídica da empresa credenciada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos no Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a empresa credenciada, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

17.11. Esta ETURB deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

17.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 10.11. Os débitos do contratado para com a Administração, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma de regulamento.

18. DO DESCREDENCIAMENTO

18.1. Constituem hipóteses de descredenciamento, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 155 a 163 da NLLC:

- a) Descumprimento total ou parcial de cláusulas contratuais (art. 137, I);
- b) Inexecução parcial ou total do objeto (art. 137, II);
- c) Perda superveniente das condições de habilitação (art. 137, IV);
- d) Desempenho insatisfatório nos indicadores de qualidade estabelecidos (art. 115);
- e) Práticas de atos ilícitos visando frustrar os objetivos da contratação (art. 155).

18.2. O processo administrativo de descredenciamento observará o contraditório e ampla defesa (art. 158), com prazo de 15 (quinze) dias úteis para manifestação do interessado.

18.3. A decisão de descredenciamento será motivada e publicada no Diário Oficial do Município.

18.4. O descredenciamento não exime o contratado das responsabilidades contratuais, civis, administrativas e penais decorrentes da execução do objeto.

19. DAS VEDAÇÕES

19.1. É vedado ao credenciado:

19.1.1. Caucionar ou utilizar o futuro Termo de Adesão ao Credenciamento para qualquer operação financeira;

19.1.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte do Órgão Credenciante, salvo nos casos previstos em lei;

19.1.1.3. Cobrar qualquer sobretaxa em relação aos preços adotados a ou cometer a terceiros a atribuição de proceder ao credenciamento e/ou intermediação do pagamento dos serviços prestados;

19.1.1.4. Realizar cobranças de forma direta aos servidores, de valores acerca da prestação dos serviços.

20. DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO E DOS RECURSOS

20.1. O interessado deverá apresentar a documentação exigida para avaliação pela Comissão de Contratação, no prazo definido neste edital, que não será inferior a 8 (oito) dias úteis, contados de sua divulgação.

20.2. Os pedidos de credenciamento recebidos deverão ser examinados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados do seu protocolo.

20.3. A Comissão de Contratação poderá solicitar esclarecimentos, retificações e complementação de documentação ao interessado.

20.4. Em caso de indeferimento da solicitação de credenciamento, caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da publicação da decisão de indeferimento.

20.5. O recurso deverá ser interposto perante a autoridade que prolatou a decisão, sendo-lhe facultado retratar-se no prazo de 3 (três) dias úteis, caso em que poderá solicitar a complementação da documentação ou esclarecimentos, sob pena de novo indeferimento.

20.6. Se a decisão recorrida for mantida, o recurso será encaminhado para julgamento pela autoridade máxima do órgão ou entidade responsável pelo chamamento, que deverá decidir no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

20.7. O ato que indeferir pedido de credenciamento deverá ser motivado, indicando expressamente quais requisitos não foram cumpridos pelo interessado.

20.8. O indeferimento do pedido de credenciamento não inibe a sua apresentação pelo interessado, condicionado ao preenchimento da exigência não atendida no pleito anterior.

20.9. A interposição dos recursos ocorrerá por meio do Portal Nacional de Contratações Públicas.

20.10. O interessado que atender a todos os requisitos previstos no edital de credenciamento, se habilitado, será credenciado no órgão ou entidade contratante, encontrando-se apto a ser contratado para executar o objeto, quando convocado.

20.11. A inscrição de interessados no credenciamento implica a aceitação integral e irrestrita de todas as condições estabelecidas neste Decreto e no edital de credenciamento.

20.12. Durante a vigência do credenciamento, é obrigatório que os credenciados mantenham regulares todas as condições de habilitação e que informem toda e qualquer alteração relacionada às condições de

credenciamento.

20.13. O credenciamento não estabelece nenhuma obrigação do órgão ou entidade contratante em efetivar a contratação do objeto.

21. DA IMPUGNAÇÃO DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

21.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de credenciamento por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos.

21.2. A Comissão de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos ou à impugnação no prazo de três dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.

21.3. Em caso de acolhimento da impugnação, o edital retificado será publicado no PNCP e no Diário Oficial do Município - DOM.

21.4. A impugnação não terá efeito suspensivo e a decisão da comissão de contratação será motivada nos autos.

21.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas no PNCP no prazo estabelecido no § 1º, do art. 15, do Decreto Municipal nº 25.678/24.

22. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO EDITAL

22.1. A autoridade competente somente poderá revogar o Edital de credenciamento por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

22.2. A anulação do Edital de credenciamento por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 149 da Lei nº 14.133, de 2021.

22.3. A nulidade do Edital de credenciamento induz ao descredenciamento de todos os credenciados.

22.4. No caso de revogação ou anulação do Edital de credenciamento, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

22.5. Em caso de revogação ou anulação, os serviços em curso deverão ser concluídos por parte do credenciado, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou administrativa do Órgão Credenciante.

23. DA ASSINATURA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E DA PREFERÊNCIA DE CONVOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

23.1. Os interessados habilitados serão convocados para assinatura do contrato através de publicação no Diário Oficial do Município e notificação eletrônica via SEI, nos termos do art. 90 da Lei nº 14.133/2021.

23.1.2. O prazo para assinatura será de 05 (cinco) dias úteis contados da convocação (art. 91), prorrogável por igual período mediante justificativa aceita pela Administração.

23.1.3. A assinatura poderá ocorrer eletronicamente via SEI ou presencialmente na sede da ETURB.

23.1.4. O credenciado deverá manter todas as condições de habilitação durante toda a vigência contratual (art. 92, II).

23.2. Até a data da assinatura do Contrato, poderá ser eliminada do Credenciamento qualquer participante que tenha apresentado documento ou declaração incorreta, bem como aquele cuja situação técnica, econômico-financeira ou fiscal tenha se alterado passando assim a ficar em situação irregular.

23.3. Todas as habilitadas serão convocadas para assinatura do instrumento contratual no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

23.3.1. Deverá à Credenciada apresentar, na data da assinatura do contrato:

23.3.1.1. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do proponente ou outra equivalente, na forma da lei;

23.3.1.2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantiado Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

23.3.1.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante Justiça do Trabalho.

23.4. O valor para pagamento será de acordo com o quantitativo de resíduos sólidos urbanos domiciliares efetivamente recebidos nas Centrais de Tratamento de Resíduos (CTR) ou Aterros Sanitários devidamente licenciados.

23.5. Ocorrendo o descumprimento do prazo de assinatura do contrato a empresa estará descredenciada.

23.6. No caso de mais de uma empresa credenciada para o serviço solicitado, a preferência na convocação para a prestação do serviço será a ordem cronológica de Credenciamento, passando para a empresa seguinte nos casos previstos no Termo de Referência.

24. DA SUBCONTRATAÇÃO

24.1. A subcontratação não será admitida para os serviços para os quais, como requisito de habilitação técnico-operacional, foi exigida apresentação de atestados que comprovassem execução de serviços com características semelhantes.

24.2. A subcontratação fica limitada a 30% (trinta por cento) do objeto contratado, conforme autorizado em edital, vedada a transferência do núcleo principal da execução contratual, nos termos do art. 122, §4º, da Lei nº 14.133/2021.

24.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execução do contrato, inclusive quanto à supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, respondendo perante a Administração pelo fiel cumprimento de todas as obrigações.

24.4. A subcontratação estará condicionada à autorização prévia e expressa da Administração, a quem caberá avaliar a regularidade e a qualificação técnica do eventual subcontratado.

24.5. A contratada deverá apresentar documentação que comprove a capacidade técnica e regularidade jurídica e fiscal da empresa subcontratada, a qual será analisada e juntada ao processo correspondente.

24.6. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica que possua vínculo técnico, comercial, econômico, financeiro, trabalhista ou civil com dirigente do órgão contratante ou com agente público envolvido na contratação, fiscalização ou gestão do contrato, bem como com seus cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau, por consanguinidade ou afinidade.

24.7. As condições específicas sobre a subcontratação, quando admitida, serão detalhadas no instrumento contratual.

25. DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

25.1. Nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, será exigida da empresa credenciada para formalização contratual, como condição para a assinatura do contrato, a prestação de garantia contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado.

25.2. A garantia deverá assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas e poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:

- a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;
- b) fiança bancária;
- c) seguro-garantia.

25.3. A escolha da modalidade é de livre opção da contratada, devendo ser apresentada no prazo estipulado pela Administração, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

25.4. Em casos de contratos com risco financeiro relevante, complexidade técnica acentuada ou prazo de execução dilatado, a Administração poderá elevar o percentual da garantia para até 10% (dez por cento), desde que devidamente justificado no processo, nos termos do §1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

25.5. A garantia prestada poderá ser utilizada para ressarcimento de danos causados à Administração, multa contratual ou inadimplemento de obrigações, independentemente de outras medidas legais cabíveis.

26. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

26.1. REGRAS GERAIS DE EXECUÇÃO E COMUNICAÇÃO

26.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, conforme as cláusulas pactuadas, a Lei nº 14.133, de 2021, e o nº 25.678, de 7 de fevereiro de 2024, respondendo cada parte pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

26.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato por ato da Administração, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo período correspondente, mediante simples apostila.

26.1.3. As comunicações entre a Administração e a contratada serão realizadas por escrito, admitindo-se o uso de mensagens eletrônicas, desde que registradas formalmente nos autos do processo.

26.1.4. O órgão contratante poderá convocar representantes da empresa para adoção imediata de providências corretivas ou operacionais, a qualquer tempo.

26.1.5. Após a assinatura do contrato oriundo do presente credenciamento, será realizada reunião inicial obrigatória, para apresentação do plano de fiscalização e detalhamento das responsabilidades contratuais, estratégias de execução, sanções aplicáveis e fluxos de comunicação.

26.2. PREPOSTO DA CONTRATADA

26.2.1. A contratada deverá designar formalmente um preposto responsável pela interlocução com a Administração, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres atribuídos.

26.2.2. O preposto deverá estar disponível no local da execução do objeto durante todo o período da prestação dos serviços, sendo responsável pela supervisão direta e imediata das atividades.

26.2.3. A Administração poderá recusar, de forma fundamentada, a indicação ou permanência do preposto, cabendo à contratada apresentar novo representante.

26.3. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

26.3.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores designados pela Administração, podendo haver fiscais técnico, administrativo e setorial, de acordo com a complexidade do objeto.

26.3.2. O fiscal técnico do contrato será responsável pelo acompanhamento direto da execução dos serviços, com foco na verificação da conformidade técnica do objeto. Suas atribuições incluem:

26.3.2.1. Fiscalizar o cumprimento das rotinas operacionais, metas e padrões de qualidade definidos contratualmente;

26.3.2.2. Verificar o uso adequado de equipamentos, EPIs, veículos e estruturas físicas utilizadas;

26.3.2.3. Registrar em sistema ou relatório próprio todas as ocorrências relevantes durante a execução dos serviços;

26.3.2.4. Notificar a contratada quanto a falhas ou não conformidades, estabelecendo prazo para correção;

26.3.2.5. Comunicar ao gestor do contrato qualquer situação que extrapole sua competência ou que possa comprometer a continuidade ou qualidade da execução;

26.3.2.6. Informar, com antecedência razoável, sobre o término contratual, para fins de renovação, encerramento ou substituição contratual.

26.3.3. O fiscal técnico deverá manter histórico detalhado das ocorrências, ações corretivas e demais aspectos que impactem no desempenho do contrato.

26.4. GESTÃO DO CONTRATO

26.4.1. O gestor do contrato será o responsável por coordenar todo o processo de fiscalização e acompanhamento, promovendo a integração entre os fiscais, controlando prazos, ordens de serviço, pagamentos e providências administrativas.

26.4.2. Cabe ao gestor consolidar os registros dos fiscais, acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, emitir documentos de atesto de serviços e avaliar, de forma sistemática, o desempenho da empresa com base em indicadores objetivos.

26.4.3. Em caso de falhas contratuais ou inadimplementos, o gestor adotará as providências para instauração de processo administrativo de responsabilização, observando o devido processo legal.

26.4.4. Ao final da vigência dos contratos advindos do presente credenciamento, o gestor deverá elaborar relatório conclusivo sobre a atuação da empresa contratada. Também será responsável por instruir o processo para liquidação da despesa e encerramento formal do contrato.

27. DA NÃO CONTRATAÇÃO POR RECUSA OU NÃO ATENDIMENTO AO CHAMADO PARA O SERVIÇO

27.1. No caso de recusa na convocação, a empresa deixará de ter a prioridade de contratação e passará para o último lugar no rodízio.

27.2. Caso não seja atendido o prazo previsto de 24 (vinte e quatro) horas decairá o direito da empresa convocada, passando para o último lugar do rodízio podendo o órgão demandante convocar a próxima empresa remanescente do rodízio.

27.3. Caso não seja atendido o prazo indicado, o Órgão Demandante deverá convocar a próxima empresa de forma motivada e informar ao Órgão Gestor.

27.4. Caso a empresa não atenda à convocação para prestação de serviço por 03 (três) vezes, consecutivas ou não, será passível de descredenciamento, por meio de ato administrativo do Gestor do credenciamento, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

27.5. A recusa injustificada ou não comparecimento para assinatura do contrato ensejará (art. 90, §3º):

a) Perda do direito à contratação;

b) Exclusão automática da lista de credenciados;

c) Impedimento de participar de novo credenciamento pelo prazo de 12 (doze) meses.

27.6. Não se aplicam as penalidades quando comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da assinatura.

28. DOS CUSTOS ESTIMADOS

28.1. O valor estimado por tonelada é de **R\$ 138,37 (cento e trinta e oito reais e trinta e sete centavos)**, podendo ser alterado em decorrência das situações apresentadas no item 1.5.

28.2. O valor estimado mensal é de **R\$ 2.600.160,48 (dois milhões, seiscentos mil, cento e sessenta reais e quarenta e oito centavos)**, podendo ser alterado em decorrência das situações apresentadas no item 1.5.

28.3. O valor estimado total da contratação é de **R\$ 62.403.851,60 (sessenta e dois milhões, quatrocentos e três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos)**, podendo ser alterado em decorrência das situações apresentadas no item 1.5.

29. DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

29.1. O prazo de vigência da contratação é de 24 (vinte e quatro) meses contados da data de assinatura do Contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

29.2. A prorrogação do contrato dependerá da verificação da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, ficando condicionada a aceitação dos valores praticados no mercado

29.3. O serviço é enquadrado como continuado, tendo em vista a necessidade permanente da execução dos serviços objeto da contratação, que poderá, por acordo entre as partes, ser prorrogado desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecerem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes, nos termos do art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.

30. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

30.1. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

30.1.1. A execução dos serviços deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência, no Projeto Básico e nos demais anexos do edital, atendendo aos seguintes princípios:

a) Continuidade e regularidade: os serviços deverão ser executados de forma contínua, sem interrupções, inclusive em feriados e finais de semana, conforme o cronograma e a periodicidade estabelecidos pela fiscalização;

b) Padrões de qualidade e eficiência: as rotinas operacionais deverão garantir a adequada limpeza, conservação, segurança e salubridade, conforme indicadores e metas definidos pela Administração;

c) Gestão e controle operacional: a contratada deverá implantar sistema de controle e monitoramento dos serviços, com registros operacionais relevantes;

d) Adequação ambiental: os serviços devem observar as normas ambientais, com correta destinação dos resíduos, proteção das áreas verdes e minimização de impactos;

e) Responsabilidade trabalhista e segurança no trabalho: a contratada deverá observar integralmente a legislação trabalhista e de segurança do trabalho, fornecendo os EPIs, treinamentos e estrutura necessária às equipes de campo;

f) Interação com a fiscalização: os serviços deverão ser executados conforme diretrizes e ordens de serviço emitidas pela fiscalização, cabendo à contratada apresentar relatórios, planos de trabalho e atender prontamente às solicitações.

30.2. CRITÉRIOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

30.2.1. A execução dos serviços deverá ser definida através do plano de trabalho detalhado contendo a logística de atuação, escalas de equipes e horários de execução, o qual será analisado e aprovado pela fiscalização contratual.

30.2.2. A contratada deverá apresentar qualquer alteração no cronograma de execução que deverá ser previamente justificada e submetida à aprovação da Administração.

30.3. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

30.3.1. A contratada será responsável pelo fornecimento e disponibilidade de todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços, conforme descrito no Projeto Básico, incluindo, mas não se limitando a:

30.3.1.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): luvas, botas, coletes reflexivos, máscaras, protetores auriculares, óculos de segurança, entre outros, em conformidade com as normas da NR-6 e demais regulamentações vigentes;

30.3.1.2. Ferramentas manuais: pás, enxadas, rastelos, foices, tesourões, vassouras industriais, carrinhos de mão, Materiais de limpeza e apoio: sacos plásticos resistentes, panos, desinfetantes (quando aplicável), lonas, sinalizadores manuais e fitas de isolamento;

30.3.1.3. Uniformes e identificação visual: camisetas, calças, bonés ou chapéus, crachás de identificação, todos padronizados e com logomarca da contratada, em conformidade com o manual de identidade visual aprovado;

30.3.1.4. Combustíveis, lubrificantes e demais insumos operacionais, quando aplicáveis ao funcionamento dos veículos e equipamentos utilizados na prestação dos serviços.

30.3.2. Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade, em quantidade suficiente, compatíveis com o uso diário e com reposição imediata em caso de avaria, extravio ou desgaste, sem prejuízo da execução contratual.

30.3.3. A fiscalização poderá solicitar substituição de materiais considerados inadequados, bem como exigir a apresentação de amostras, fichas técnicas ou certificados de conformidade sempre que julgar necessário.

30.4. PROCEDIMENTOS DE TRANSIÇÃO E FINALIZAÇÃO DO CONTRATO

30.4.1. A transição e finalização do contrato deverão ser conduzidas de forma organizada, transparente e planejada, assegurando a continuidade dos serviços essenciais de limpeza urbana, a preservação da integridade dos dados operacionais e a proteção do interesse público.

30.4.1.1. Prazo de Transição.

a) A contratada deverá assegurar à Administração um período mínimo de 30 (trinta) dias corridos de transição contratual, contados antes do encerramento da vigência do contrato, prorrogável por igual período mediante justificativa técnica da Administração, com vistas a viabilizar a preparação da nova contratada e a desmobilização ordenada da operação.

b) Durante esse período, os serviços deverão continuar a ser executados integralmente, conforme os padrões e cronogramas estabelecidos, sem qualquer redução de qualidade ou descontinuidade.

30.4.1.2. Obrigações da Contratada durante a Transição.

30.4.1.2.1. Durante o período de transição, a contratada deverá:

1. Apresentar relatório final consolidado da execução do contrato, contendo ordens de serviço executadas, pendências, falhas operacionais corrigidas e saldo de execução;
2. Fornecer a relação atualizada de equipamentos, veículos e equipes mobilizadas;
3. Garantir o acesso da fiscalização a todos os sistemas e registros;
4. Apoiar a nova contratada (quando houver), fornecendo informações operacionais e demais dados necessários ao início eficiente da nova execução contratual;
5. Cooperar com a fiscalização e com eventuais órgãos de controle para a realização de auditorias, inspeções ou vistorias.

31. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

31.1. O Contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133, de 2021.

31.2. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei n.º 14.133, de 2021, a empresa credenciada será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nos serviços.

31.3. É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação da empresa credenciada com outra pessoa jurídica, desde que:

31.3.1. Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;

31.3.2. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e

31.3.3. Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

31.4. As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato.

32. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

32.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

32.1.1. Expedir Ordens de Serviço.

32.1.2. Indicar formalmente ao Contratado a equipe de Fiscalização e Supervisão dos serviços.

32.1.3. Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica para as atividades de planejamento e fiscalização referentes às atividades do Contrato.

32.1.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com o edital e seus anexos.

32.1.5. Receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas neste Termo de Referência.

32.1.6. Notificar a contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas nos serviços prestados, para que sejam reparados ou corrigidos, total ou parcialmente, às suas expensas.

32.1.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada.

32.1.8. Comunicar à contratada, nos termos do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, a autorização para emissão da Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da execução, quando houver controvérsia sobre dimensão, qualidade ou quantidade dos serviços.

32.1.9. Efetuar o pagamento à contratada dos valores devidos pela execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no edital e neste Termo de Referência.

32.1.10. Aplicar à contratada as sanções previstas na legislação vigente e neste Termo de Referência, sempre que configurada infração contratual.

32.1.11. Adotar as medidas cabíveis em caso de descumprimento contratual, incluindo a abertura de processo administrativo para apuração dos fatos e aplicação de penalidades.

32.1.12. Emitir decisão fundamentada sobre todas as solicitações e reclamações apresentadas pela contratada relacionadas à execução contratual, excetuando-se requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou irrelevantes para a boa execução do contrato.

32.1.13. A Administração terá o prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do protocolo da solicitação, para decidir sobre os requerimentos apresentados, admitida uma única prorrogação por igual período, mediante justificativa.

32.1.14. Analisar e responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, incluindo reajuste, repactuação ou reequilíbrio em sentido estrito, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data do protocolo do requerimento, salvo prorrogação justificada.

32.1.15. Notificar os emitentes das garantias apresentadas pela contratada quando do início de processo administrativo para apuração de descumprimento contratual.

32.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

32.2.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes do Edital e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir:

32.2.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

32.2.1.2. Comunicar ao contratante, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, os motivos que impossibilitem o cumprimento de prazos previamente estabelecidos, apresentando a devida justificativa e documentação comprobatória.

32.2.1.3. Atender prontamente às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior, bem como prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados.

32.2.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, os serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, conforme determinação do fiscal do contrato.

32.2.1.5. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano decorrente da execução do objeto, tanto à Administração quanto a terceiros, inclusive aqueles causados por seus empregados, prepostos ou subcontratados, não se eximindo da responsabilidade mesmo em caso de fiscalização por parte da contratante.

32.2.1.6. Quando não for possível verificar a regularidade da empresa no Sistema de Registro Cadastral, apresentar, no ato do envio da nota fiscal para fins de pagamento, as seguintes certidões atualizadas:

a) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

b) Certidão de regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal;

c) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF);

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

32.2.1.7. Manter-se regular perante todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e legais, isentando a Administração de qualquer responsabilidade subsidiária.

32.2.1.8. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal, acidente ou fato relevante verificado na execução do objeto.

32.2.1.9. Paralisar imediatamente qualquer atividade determinada pelo contratante, sempre que a execução estiver em desacordo com os padrões técnicos, legais ou colocar em risco a segurança de pessoas, bens públicos ou privados.

32.2.1.10. Manter durante toda a vigência contratual as condições de habilitação jurídica, fiscal, técnica e trabalhista exigidas na fase de credenciamento.

32.2.1.11. Cumprir as cotas legais de contratação de pessoas com deficiência, reabilitados da Previdência Social e aprendizes, nos termos da legislação vigente.

32.2.1.12. Preservar o sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do contrato, inclusive após seu encerramento.

32.2.1.13. Arcar com eventuais prejuízos oriundos de erro no dimensionamento dos quantitativos da proposta, inclusive fatores variáveis ou incertezas previsíveis, salvo em hipóteses excepcionais previstas na Lei nº 14.133/2021.

32.2.1.14. Observar todas as normas de segurança do trabalho, saúde ocupacional e de proteção ao meio ambiente, bem como as políticas internas do contratante.

32.2.1.15. Alocar equipe técnica compatível com as exigências do serviço, com experiência, treinamento e quantidade suficientes à plena execução do objeto, fornecendo todos os insumos, equipamentos e EPIs necessários.

- 32.2.1.16. Treinar seus empregados quanto às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), responsabilizando-se por sua adequada aplicação.
- 32.2.1.17. Executar os serviços de forma organizada, segura, higiênica e disciplinada.
- 32.2.1.18. Submeter previamente à aprovação do contratante qualquer alteração relevante nos métodos executivos que possam impactar na qualidade, prazos ou custos da execução contratual.
- 32.2.1.19. Não permitir a contratação de menores de 16 anos, salvo na condição de aprendizes a partir dos 14 anos, nem permitir a contratação de menores de 18 anos para atividades perigosas, insalubres ou em horários noturnos.
- 32.2.1.20. Manter preposto aceito pela Administração durante toda a execução do contrato, presente nos locais de execução para supervisão, interlocução e resolução de ocorrências.
- 32.2.1.21. Realizar, quando cabível, manutenção e assistência técnica nos locais indicados pela Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas do chamado, salvo justificativa aceita.
- 32.2.1.22. Promover a transição contratual, ao final da vigência ou em caso de rescisão, com transferência de conhecimento, tecnologia e métodos aplicados, garantindo continuidade dos serviços e treinamento da equipe substituta, se necessário.
- 32.2.1.23. Ceder ao contratante, de forma irrestrita, os direitos patrimoniais decorrentes da execução do objeto, inclusive os dados, documentos, rotinas e metodologias desenvolvidas, que poderão ser utilizados pela Administração em futuras contratações ou políticas públicas.
- 32.2.1.24. Fornecer todos os dados e documentos referentes à concepção, operação e execução dos serviços, inclusive os registros físicos ou digitais que compõem a base técnica da execução contratual.
- 32.2.1.25. Todo pessoal deve ser mantido em serviço devidamente capacitado e uniformizado, conforme modelo aprovado pelo Contratante, portando EPI e EPC adequados, inclusive garantindo o uso de protetor solar.
- 32.2.1.26. Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, afastando do serviço aqueles empregados que se negarem a usá-los.
- 32.2.1.27. Dimensionar a quantidade de material a ser utilizada, em função da vida útil dos suprimentos necessários para a execução desta atividade. Deverão ser previstos também equipamentos reservas, de modo a não permitir a interrupção dos serviços contratados, bem como a previsão dos EPIs e EPCs necessários à execução segura dos serviços.
- 32.2.1.28. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
- 32.2.1.29. Pagar, como única empregadora, todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários incidentes sobre o custo da mão de obra, bem como os referentes ao respectivo seguro de acidente de trabalho.
- 32.2.1.30. Efetuar o pagamento de salários e demais verbas em agência bancária localizada na mesma cidade em que o empregado presta serviços.
- 32.2.1.31. Pagar os salários de seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais devidos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovações respectivas.
- 32.2.1.32. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, devendo saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante.
- 32.2.1.33. Comprovar perante o Contratante, juntamente com a apresentação do faturamento mensal, as quitações legalmente exigidas de todo e qualquer encargo que se referir aos serviços, inclusive as contribuições devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos pertinentes.
- 32.2.1.34. Cumprir as determinações de acordos, convenções ou dissídios coletivos nos prazos estipulados, independentemente da realização de repactuação prevista no Contrato.
- 32.2.1.35. Responsabilizar por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
- 32.2.1.36. Providenciar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteração de planilha, dentro do prazo estipulado pelo Contratante, o cronograma físico-financeiro e a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, referente à planilha orçamentária elaborada pelo Contratante e, caso necessário, de outras peças técnicas relativas às alterações solicitadas.
- 32.2.1.37. Atender à Resolução CONFEA nº 1.137/2023 ou Resolução nº 91/2014 do CAU/BR425/98 para a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT dos serviços e apresentar ao Contratante, no prazo máximo de 20 (vinte) dias da Ordem de Serviço Inicial.
- 32.2.1.38. A CONTRATADA obriga-se a manter os trabalhadores devidamente imunizados contra a Febre Amarela, Tétano e HEPATITES A e B e a apresentar à CONTRATANTE o comprovante desta imunização.

33. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

33.1. As normas disciplinadoras do Credenciamento serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a

segurança da contratação.

33.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar o credenciamento em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

33.3. A anulação do procedimento de credenciamento induz à do contrato.

33.4. Os casos omissos serão submetidos a parecer da Procuradoria Geral do Município de Teresina - PGM e resolvidos de conformidade com o preceituado na Lei Federal nº 14.133/21, Decreto Municipal nº 25.627/24 e demais legislação vigente.

33.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina/PI, para dirimir litígios resultantes da aplicação deste Termo de Referência.

33.6. Todas as notificações e comunicações entre o Órgão Credenciante e o Credenciado serão realizados, prioritariamente, através de mensagem eletrônica (Portal Nacional de Contratações Públicas), podendo ocorrer, também, mediante encaminhamento de ofício via postal com aviso de recebimento.

33.7. Presumem-se válidas as notificações e comunicações dirigidas ao endereço eletrônico do credenciado, bem como ao seu endereço de correspondência constante nas propostas de credenciamento do interessado, a quem cabe atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

33.8. Fica facultada à Credenciante, em qualquer fase do procedimento de credenciamento, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

33.9. As normas que disciplinam este procedimento serão sempre interpretadas em favor dos princípios do credenciamento, especialmente a não exclusão, isonomia, impessoalidade, publicidade e economicidade.

33.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

33.11. O não atendimento das exigências formais não essenciais não importará o indeferimento do credenciamento, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público.

33.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.

33.13. Os casos omissos serão dirimidos pela Credenciante com base nas disposições da Lei nº 14.133/21, Decreto Municipal 25.678/24 e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.

33.14. Os pedidos de esclarecimento referentes ao Edital serão dirigidos e-mail da comissaocompras.sema@pmt.pi.gov.br.

33.15. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital, que não possam ser compostos pela conciliação, será o da Seção Judiciária Municipal de Teresina-PI, com exclusão de qualquer outro.

33.16.1. Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA;

33.16.2. Anexo II - PROJETO BÁSICO;

33.16.3. Anexo III - MINUTA DE CONTRATO;

33.16.4. Anexo IV - REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO;

33.16.5. Anexo V - TERMO DE ADESÃO AO CREDENCIAMENTO;

33.16.6. Anexo VI - DECLARAÇÃO UNIFICADA.

33.16.7. Anexo VII - JUSTIFICATIVAS E DESPACHOS SANEADORES.

33.16.8. Anexo VIII - **Justificativa COMPROVAÇÃO DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS DO CONTRATO**

33.16.8. Anexo IX - **Justificativa IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS**

33.16.8. Anexo X - **SUGESTÃO DE MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAIS**

33.16.8. Anexo XI - **Aprovação e Autorização FORMAL DE DOCUMENTOS PELO ORDENADOR DE DESPESA**

Teresina - PI, 22 de abril de 2026.

Laura de Carvalho Oliveira

Supervisora de Processamento de Contratações Públicas - SEMA/PMT

VISTO:

Marcos Antônio Parente Elvas Coêlho
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO

Contrato nº ____/202X

Decorrente de procedimento de chamamento público para fins de contratação de pessoas jurídicas de direito privado, para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE TERESINA, EM CENTRAIS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CTR) OU ATERROS SANITÁRIOS DEVIDAMENTE LICENCIADOS, COMPREENDENDO PARTE DO SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (MÓDULO III), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, COM VOLUME MÉDIO MENSAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES DE APROXIMADAMENTE 18.791,36 TONELADAS POR MÊS, TOTALIZANDO CERCA DE 225.496,32 TONELADAS POR ANO.

Pelo presente instrumento, os abaixo assinados, de um lado a **XXXXXX**, pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta do Município de Teresina, inscrita no CNPJ nº XXXXXX, com sede XXXX - XXXX em Teresina, doravante chamado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Presidente, **XXXXXX**, CPF , doravante denominada **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **XXXXXXX**, CNPJ n.º **XXXXXX**, CNES **XXXXXX**, localizada na **XXXXXXXXXXXX**, representada por **XXXXXXXXXX**, CPF nº **XXXXXXXXXX** doravante denominada **CONTRATADA/MANTIDA**, tendo em vista o contido no CREDENCIAMENTO Nº **XX/2026**, no Processo nº **00081.004642/2025-51**, no que dispõe a Constituição Federal, na Lei Federal n.º 14.133/21 e demais disposições legais e regulamentares aplicadas à espécie, resolvem celebrar o presente contratação de **PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE TERESINA, EM CENTRAIS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CTR) OU ATERROS SANITÁRIOS DEVIDAMENTE LICENCIADOS, COMPREENDENDO PARTE DO SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (MÓDULO III), PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, COM VOLUME MÉDIO MENSAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES DE APROXIMADAMENTE 18.791,36 TONELADAS POR MÊS, TOTALIZANDO CERCA DE 225.496,32 TONELADAS POR ANO**, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

1.1. O presente contrato administrativo é formalizado em conformidade com o art. 79 da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 25.678, de 7 de fevereiro de 2024 que regulamenta o credenciamento no âmbito municipal de Teresina, do qual decorre o Credenciamento nº 001/2025-ETURB/PMT, realizado por esta **ENTIDADE AUTÁRQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB** na qualidade de Órgão Gerenciador do Sistema de Limpeza Pública Municipal, responsável pela condução do referido procedimento.

1.2. Integra o presente contrato, independentemente de transcrição o Termo de Referência, o Projeto Básico e seus anexos, o Edital do Credenciamento, os Documentos de Habilitação da Contratada, bem como o Termo de Credenciamento, cujo teor considera-se conhecido pelas partes.

1.3. A legislação aplicável à execução do presente Contrato, bem como aos casos omissos é a seguinte:

- a) Lei Federal nº 14.133/2021;
- b) Decreto Municipal nº 25.678, de 7 de fevereiro de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO.

2.1. O presente Contrato Administrativo tem por objeto a prestação de serviços de destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos coletados no Município de Teresina, a serem executados em Centrais de Tratamento de Resíduos (CTR) ou Aterros Sanitários devidamente licenciados, compreendendo parte integrante do Sistema de Disposição Final Ambientalmente Adequada dos Resíduos Sólidos - Módulo III.

2.2. Os serviços serão prestados por pessoa jurídica especializada, selecionada por meio do procedimento de credenciamento, nos termos do art. 105 da Lei nº 14.133/2021, pelo período contratual estabelecido, observando-se as condições, especificações técnicas e requisitos operacionais constantes do Projeto Básico e seus anexos, bem como do Termo de Referência, que passam a integrar este instrumento.

2.3. A operação contratada abrangerá o tratamento de volume médio estimado em _____ toneladas de resíduos sólidos urbanos por mês, totalizando aproximadamente _____ toneladas por ano, distribuídas conforme quadro a seguir:

Item	Regiões Abrangidas	Toneladas/Mês	Total Anual (t)
X	XXXXXXX	XXXXX	XXXXXX

2.4. Os quantitativos acima apresentados constituem estimativas anuais sujeitas a variações ao longo da vigência contratual, em decorrência de oscilações na geração de resíduos, alterações nos padrões de consumo, dinâmicas de urbanização e expansão populacional. Ressalte-se que o Município de Teresina registrou crescimento de 6,39% entre os anos de 2010 e 2022, conforme dados do IBGE, indicando tendência de aumento contínuo na produção de resíduos sólidos urbanos.

2.5. Considerando a possibilidade de vigência contratual estendida em razão do credenciamento, cuja duração dos vínculos pode alcançar até **10 (dez) anos**, deverão ser observados os volumes projetados de até 18.791,36 t/mês (aproximadamente 225.496,32 t/ano), assegurando-se que a capacidade operacional das CTRs/Aterros Sanitários contratados seja adequada para atender à demanda presente e futura, garantindo a continuidade, regularidade e eficiência dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO.

3.1. Os serviços, objeto do presente contrato, serão executados sob o Regime de Empreitada por Preço Unitário, nos termos do art. 6, inciso XXIX, da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO.

4.1. A Credenciada se compromete a executar os serviços descritos na Cláusula Segunda pelo valor de **R\$ 138,37 (cento e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos) por tonelada**, para a prestação dos serviços de tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos - Classe II-A, em Centros de Tratamento de Resíduos (CTR) devidamente licenciados pelos órgãos ambientais competentes.

4.2. Com base no quantitativo médio mensal estimado de **18.791,36 toneladas** de resíduos sólidos urbanos, obtém-se o **valor estimado mensal de R\$ _____**, correspondendo ao custo total estimado de **R\$ _____**, ressalvadas as hipóteses estabelecidas no item 14 do termo de referência.

4.3. Os preços aqui referidos constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA - DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.

5.1. A execução contratual deverá observar integralmente os critérios de sustentabilidade ambiental, econômica e social previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, considerando o ciclo de vida do objeto e o interesse público, conforme detalhado no Termo de Referência.

5.1. Sustentabilidade

5.1.1. A CONTRATADA deverá adotar práticas que promovam:

- a) a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos;
- b) a mitigação de impactos negativos sobre o meio ambiente urbano;
- c) a prevenção de contaminação do solo, corpos d'água e ar atmosférico;
- d) a redução do consumo de combustíveis fósseis e a consequente minimização de emissões atmosféricas.

5.1.2. Fica expressamente vedado o descarte inadequado de resíduos ou rejeitos, em desconformidade com a legislação ambiental vigente e com as normas técnicas aplicáveis.

5.1.3. A CONTRATADA deverá priorizar soluções operacionais que reduzam emissões, minimizem riscos ambientais e adotem tecnologias limpas, tais como sistemas de controle de emissões, impermeabilização adequada, manejo seguro de chorume, entre outros.

5.1.4. A adoção de boas práticas socioambientais será acompanhada e avaliada pela fiscalização contratual, podendo influenciar a avaliação de desempenho prevista neste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO.

6.1. Cessão.

6.1.1. É expressamente vedada a cessão, total ou parcial, do presente contrato, a qualquer título, nos termos do Termo de Referência e da legislação aplicável.

6.2. Subcontratação.

6.2.1. A subcontratação não será admitida para os serviços cujo requisito de habilitação técnico-operacional tenha sido demonstrado mediante apresentação de atestados com características semelhantes.

6.2.2. A subcontratação, quando admitida pelo Edital do Credenciamento, fica limitada a 30% (trinta por cento) do objeto contratado, sendo vedada a transferência do núcleo principal da execução, nos termos do art. 122, §4º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.2.3. Em qualquer hipótese de subcontratação autorizada, a CONTRATADA permanecerá integralmente responsável pela execução do objeto, inclusive pela supervisão e coordenação do subcontratado.

6.2.4. A subcontratação dependerá de autorização prévia e expressa da CONTRATANTE, após apresentação de documentação comprobatória da capacidade técnica e da regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da empresa subcontratada.

6.2.5. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica que possua vínculo técnico, comercial, econômico, financeiro, trabalhista ou civil com dirigentes da CONTRATANTE, agentes responsáveis pela fiscalização ou gestão do contrato, bem como de seus cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau.

6.2.6. As condições específicas sobre subcontratação, quando autorizada, serão detalhadas no instrumento aditivo correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL.

7.1. Como condição indispensável para a assinatura deste instrumento, a CONTRATADA deverá apresentar garantia contratual, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado, podendo ser prestada mediante caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública/títulos de capitalização, seguro-garantia ou fiança bancária.

7.2. A garantia deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato, prorrogável por igual período mediante justificativa aceita pela CONTRATANTE. A ausência de apresentação da garantia no prazo estabelecido implicará perda do direito à contratação e demais consequências legais.

7.3. Na hipótese de a CONTRATADA optar pela modalidade seguro-garantia, a apólice deverá possuir validade durante toda a vigência contratual e por mais 90 (noventa) dias após seu término, permanecendo eficaz mesmo em caso de inadimplemento do pagamento do prêmio, devendo ainda acompanhar quaisquer prorrogações ou modificações contratuais mediante endosso emitido pela seguradora.

7.4. Será admitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou aniversário, desde que mantidas integralmente as condições e coberturas originalmente contratadas, sem que haja qualquer período descoberto.

7.5. No caso de suspensão contratual por ordem da Administração ou por inadimplemento desta, a CONTRATADA ficará dispensada da obrigação de renovar a garantia ou de emitir endossos até a determinação de retomada da execução ou regularização da situação pela CONTRATANTE.

7.6. A garantia, independentemente da modalidade escolhida, destina-se a assegurar o pleno cumprimento das obrigações contratuais e a cobertura de:

- a) prejuízos decorrentes do não cumprimento do objeto ou de obrigações contratuais;
- b) multas moratórias ou punitivas aplicadas pela Administração;
- c) obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS, quando cabível.

7.7. A garantia prestada por caução em dinheiro deverá ser depositada em conta específica da CONTRATANTE, com atualização monetária durante todo o período de vigência.

7.8. Caso a garantia seja prestada em títulos da dívida pública, estes deverão estar emitidos na forma escritural, registrados em sistema centralizado autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelo seu valor econômico.

7.9. No caso de fiança bancária, esta deverá ser emitida por instituição financeira autorizada a operar no País e conter expressa renúncia aos benefícios previstos no art. 827 do Código Civil.

7.10. Havendo alteração do valor contratual ou prorrogação de sua vigência, a CONTRATADA obriga-se a promover a correspondente adequação, renovação ou complementação da garantia, observando-se os mesmos critérios adotados na contratação original.

7.11. Se a garantia for total ou parcialmente executada, a CONTRATADA deverá repor o valor utilizado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação formal da CONTRATANTE.

7.12. A execução da garantia observará as disposições legais e regulamentares aplicáveis, devendo o garantidor ser notificado quanto à instauração de processo administrativo para apuração de descumprimento contratual. Na modalidade seguro-garantia, a comunicação e caracterização do sinistro poderão ocorrer mesmo após a vigência da apólice, desde que respeitados os prazos prescricionais previstos na legislação securitária.

7.13. A garantia será considerada extinta mediante a restituição da apólice, carta-fiança ou autorização de liberação dos valores caucionados, acompanhada de declaração formal da CONTRATANTE atestando o cumprimento integral das obrigações contratuais ou a extinção do ajuste por culpa exclusiva da Administração.

7.14. A garantia somente será liberada após a devida execução do objeto e cumprimento de todas as obrigações assumidas, sendo que, quando prestada em dinheiro, será atualizada monetariamente até a data de restituição.

7.15. O garantidor não integrará os processos administrativos instaurados para apuração de responsabilidade ou aplicação de sanções à CONTRATADA, limitando-se sua atuação às obrigações decorrentes da garantia apresentada.

7.16. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE, desde já, a reter a garantia sempre que necessário, para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

8.1. São obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste Contrato, no Edital, no Termo de Referência, no Projeto Básico e na Lei nº 14.133/2021:

8.1.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes do Edital e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir:

8.1.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

8.1.1.2. Comunicar ao contratante, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, os motivos que impossibilitem o cumprimento de prazos previamente estabelecidos, apresentando a devida justificativa e documentação comprobatória.

8.1.1.3. Atender prontamente às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior, bem como prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados.

8.1.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, os serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, conforme determinação do fiscal do contrato.

8.1.1.5. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano decorrente da execução do objeto, tanto à Administração quanto a terceiros, inclusive aqueles causados por seus empregados, prepostos ou subcontratados, não se eximindo da responsabilidade mesmo em caso de fiscalização por parte da contratante.

8.1.1.6. Quando não for possível verificar a regularidade da empresa no Sistema de Registro Cadastral, apresentar, no ato do envio da nota fiscal para fins de pagamento, as seguintes certidões atualizadas:

a) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

b) Certidão de regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal;

c) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF);

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.1.1.7. Manter-se regular perante todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e legais, isentando a Administração de qualquer responsabilidade subsidiária.

8.1.1.8. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal, acidente ou fato relevante verificado na execução do objeto.

8.1.1.9. Paralisar imediatamente qualquer atividade determinada pelo contratante, sempre que a execução estiver em desacordo com os padrões técnicos, legais ou colocar em risco a segurança de pessoas, bens públicos ou privados.

8.1.1.10. Manter durante toda a vigência contratual as condições de habilitação jurídica, fiscal, técnica e trabalhista exigidas na fase de credenciamento.

8.1.1.11. Cumprir as cotas legais de contratação de pessoas com deficiência, reabilitados da Previdência Social e aprendizes, nos termos da legislação vigente.

8.1.1.12. Preservar o sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do contrato, inclusive após seu encerramento.

8.1.1.13. Observar todas as normas de segurança do trabalho, saúde ocupacional e de proteção ao meio ambiente, bem como as políticas internas do contratante.

8.1.1.14. Alocar equipe técnica compatível com as exigências do serviço, com experiência, treinamento e quantidade suficientes à plena execução do objeto, fornecendo todos os insumos, equipamentos e EPIs

necessários.

8.1.1.15. Treinar seus empregados quanto às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), responsabilizando-se por sua adequada aplicação.

8.1.1.16. Executar os serviços de forma organizada, segura, higiênica e disciplinada.

8.1.1.17. Submeter previamente à aprovação do contratante qualquer alteração relevante nos métodos executivos que possam impactar na qualidade, prazos ou custos da execução contratual.

8.1.1.18. Não permitir a contratação de menores de 16 anos, salvo na condição de aprendizes a partir dos 14 anos, nem permitir a contratação de menores de 18 anos para atividades perigosas, insalubres ou em horários noturnos.

8.1.1.19. Manter preposto aceito pela Administração durante toda a execução do contrato, presente nos locais de execução para supervisão, interlocução e resolução de ocorrências.

8.1.1.20. Realizar, quando cabível, manutenção e assistência técnica nos locais indicados pela Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas do chamado, salvo justificativa aceita.

8.1.1.21. Promover a transição contratual, ao final da vigência ou em caso de rescisão, com transferência de conhecimento, tecnologia e métodos aplicados, garantindo continuidade dos serviços e treinamento da equipe substituta, se necessário.

8.1.1.22. Ceder ao contratante, de forma irrestrita, os direitos patrimoniais decorrentes da execução do objeto, inclusive os dados, documentos, rotinas e metodologias desenvolvidas, que poderão ser utilizados pela Administração em futuras contratações ou políticas públicas.

8.1.1.23. Fornecer todos os dados e documentos referentes à concepção, operação e execução dos serviços, inclusive os registros físicos ou digitais que compoñham a base técnica da execução contratual.

8.1.1.24. Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, afastando do serviço aqueles empregados que se negarem a usá-los.

8.1.1.25. Dimensionar a quantidade de material a ser utilizada, em função da vida útil dos suprimentos necessários para a execução desta atividade. Deverão ser previstos também equipamentos reservas, de modo a não permitir a interrupção dos serviços contratados, bem como a previsão dos EPIs e EPCs necessários à execução segura dos serviços.

8.1.1.26. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

8.1.1.27. Pagar, como única empregadora, todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários incidentes sobre o custo da mão de obra, bem como os referentes ao respectivo seguro de acidente de trabalho.

8.1.1.28. Efetuar o pagamento de salários e demais verbas em agência bancária localizada na mesma cidade em que o empregado prestar serviços.

8.1.1.29. Pagar os salários de seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais devidos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovações respectivas.

8.1.1.30. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, devendo saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante.

8.1.1.31. Comprovar perante o Contratante, juntamente com a apresentação do faturamento mensal, as quitações legalmente exigidas de todo e qualquer encargo que se referir aos serviços, inclusive as contribuições devidas ao INSS, FGTS, taxas e impostos pertinentes.

8.1.1.32. Cumprir as determinações de acordos, convenções ou dissídios coletivos nos prazos estipulados, independentemente da realização de repactuação prevista no Contrato.

8.1.1.33. Responsabilizar por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

8.1.1.34. Providenciar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteração de planilha, dentro do prazo estipulado pelo Contratante, o cronograma físico-financeiro e a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, referente à planilha orçamentária elaborada pelo Contratante e, caso necessário, de outras peças técnicas relativas às alterações solicitadas.

8.1.1.35. Atender à Resolução CONFEA nº 1.137/2023 ou Resolução nº 91/2014 do CAU/BR425/98 para a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT dos serviços e apresentar ao Contratante, no prazo máximo de 20 (vinte) dias da Ordem de Serviço Inicial.

8.1.1.36. A CONTRATADA obriga-se a manter os trabalhadores devidamente imunizados contra a Febre Amarela, Tétano e HEPATITES A e B e a apresentar à CONTRATANTE o comprovante desta imunização.

8.1.1.37. A CONTRATADA deverá executar os serviços de recebimento, pesagem, tratamento, controle e disposição final dos resíduos sólidos urbanos, rigorosamente de acordo com as normas técnicas aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 10.004:2024, observando ainda as legislações ambientais, sanitárias e regulamentares pertinentes.

8.1.1.38. As Centrais de Tratamento de Resíduos - CTRs ou Aterros Sanitários utilizados pela CONTRATADA deverão atender, no mínimo, aos seguintes critérios de infraestrutura, sendo exigência contratual indispensável:

- a) impermeabilização adequada da área destinada à disposição final, com materiais que impeçam contaminação do solo e águas subterrâneas;
- b) sistema eficiente de drenagem e tratamento de chorume e gases;
- c) cobertura diária dos resíduos depositados;
- d) equipamentos permanentes para espalhamento e compactação dos resíduos;
- e) sistema de drenagem de águas pluviais para prevenção de erosões;
- f) sistema de monitoramento das águas superficiais e subterrâneas, com emissão de relatórios periódicos à CONTRATANTE.

8.1.1.39. Para assegurar transparência e rastreabilidade das operações, a CTR/Aterro deverá manter:

- a) balança aferida e regularizada conforme legislação metrológica;
- b) sistema informatizado de gestão de pesagem interligado à ETURB;
- c) relatórios automáticos diários, semanais e mensais contendo dados mínimos obrigatórios;
- d) circuito interno de câmeras nas áreas de pesagem e descarga, com acesso remoto para fiscalização.

8.1.1.40. Todas as unidades integrantes do sistema operacional (CTRs, aterros, transbordos, pontos de recepção e transporte) deverão possuir licenciamento ambiental atualizado, alvarás de funcionamento e demais autorizações exigidas pelos órgãos competentes, sendo responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a manutenção da regularidade documental durante toda a vigência contratual.

8.1.1.41.A operação deverá observar integralmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), preservando o meio ambiente, controlando emissões de chorume, gases e vetores, e cumprindo todas as condicionantes das licenças ambientais.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

9.1. São obrigações da CONTRATANTE:

9.1.1. Expedir Ordens de Serviço.

9.1.2. Indicar formalmente ao Contratado a equipe de Fiscalização e Supervisão dos serviços.

9.1.3. Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica para as atividades de planejamento e fiscalização referentes às atividades do Contrato.

9.1.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com o edital e seus anexos.

9.1.5. Receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas neste Termo de Referência.

9.1.6. Notificar a contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas nos serviços prestados, para que sejam reparados ou corrigidos, total ou parcialmente, às suas expensas.

9.1.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada.

9.1.8. Comunicar à contratada, nos termos do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, a autorização para emissão da Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da execução, quando houver controvérsia sobre dimensão, qualidade ou quantidade dos serviços.

9.1.9. Efetuar o pagamento à contratada dos valores devidos pela execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no edital e neste Termo de Referência.

9.1.10. Aplicar à contratada as sanções previstas na legislação vigente e neste Termo de Referência, sempre que configurada infração contratual.

9.1.11. Adotar as medidas cabíveis em caso de descumprimento contratual, incluindo a abertura de processo administrativo para apuração dos fatos e aplicação de penalidades.

9.1.12. Emitir decisão fundamentada sobre todas as solicitações e reclamações apresentadas pela contratada relacionadas à execução contratual, excetuando-se requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou irrelevantes para a boa execução do contrato.

9.1.13. A Administração terá o prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do protocolo da solicitação, para decidir sobre os requerimentos apresentados, admitida uma única prorrogação por igual período, mediante justificativa.

9.1.14. Analisar e responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, incluindo reajuste, repactuação ou reequilíbrio em sentido estrito, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data do protocolo do requerimento, salvo prorrogação justificada.

9.1.15. Notificar os emitentes das garantias apresentadas pela contratada quando do início de processo administrativo para apuração de descumprimento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO.

10.1. A execução do objeto do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores formalmente designados pela CONTRATANTE, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, os quais atuarão dentro dos limites de suas atribuições, sem prejuízo da responsabilidade integral da CONTRATADA pela correta execução dos serviços.

10.2. A CONTRATADA deverá designar, antes do início da prestação dos serviços, um preposto responsável pela interlocução com a Administração, indicando formalmente os poderes e deveres que lhe são atribuídos. O preposto deverá permanecer disponível no local da execução durante todo o período de realização das atividades, sendo responsável pela supervisão direta e imediata dos serviços.

10.3. A Administração poderá, de forma fundamentada, solicitar a substituição do preposto indicado, cabendo à CONTRATADA apresentar novo representante no prazo estabelecido pela CONTRATANTE.

10.4. A fiscalização do contrato poderá ser desempenhada por fiscais técnico, administrativo e setorial, conforme a complexidade do objeto, competindo ao fiscal técnico acompanhar a conformidade operacional dos serviços, verificar o uso adequado de equipamentos e EPs, registrar ocorrências relevantes, notificar a CONTRATADA quanto a falhas ou não conformidades e comunicar ao gestor do contrato quaisquer situações que extrapolem sua competência ou comprometam a execução.

10.5. O fiscal técnico deverá manter histórico detalhado das ocorrências, ações corretivas e demais aspectos relevantes ao desempenho contratual, consolidando informações que subsidiarão análises posteriores pela Administração.

10.6. Compete ao gestor do contrato coordenar todo o processo de acompanhamento e fiscalização, promovendo a integração entre os fiscais, controlando prazos, ordens de serviço, pagamentos, manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA e demais medidas administrativas. O gestor também será responsável por emitir atestados, avaliar o desempenho da empresa com base em indicadores objetivos e adotar providências para instauração de processos administrativos em caso de descumprimento contratual.

10.7. Ao término da vigência decorrente do presente credenciamento, o gestor deverá elaborar relatório conclusivo sobre a atuação da CONTRATADA, instruindo o processo de liquidação e de encerramento contratual.

10.8. A fiscalização da CONTRATANTE não afasta nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, que permanece integralmente responsável pelo cumprimento do objeto, pela qualidade dos serviços e pelo atendimento às determinações da Administração.

10.9. Toda e qualquer solicitação, orientação ou determinação emitida pelos fiscais ou pelo gestor do contrato deverá ser prontamente atendida pela CONTRATADA, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e na legislação aplicável.

10.10. A fiscalização será contínua e poderá ser realizada por meio de relatórios técnicos, registros operacionais, sistemas informatizados, vistorias presenciais e demais mecanismos estabelecidos pela ETURB, visando garantir a conformidade, eficiência e regularidade da execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO.

11.1. O pagamento devido à CONTRATADA será realizado com base na quantidade de resíduos efetivamente destinados, mensurada pelo peso líquido apurado na balança eletrônica da CTR/Aterro e validado pela fiscalização da ETURB. Os relatórios de pesagem deverão ser enviados diariamente à fiscalização.

11.2. Os serviços serão recebidos mensalmente, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados que comprovem o cumprimento das exigências técnicas e administrativas, nos termos do art. 140, I, "a", da Lei nº 14.133/2021.

11.3. O prazo de recebimento previsto no item anterior será contado da data de recebimento da comunicação de cobrança apresentada pela CONTRATADA, devidamente instruída com a comprovação da execução dos serviços referentes ao período faturado.

11.4. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico, nos termos do art. 17, I, do Decreto Municipal nº 22.166/2022.

11.5. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências trabalhistas, sociais e previdenciárias relacionadas à execução do contrato, nos termos do art. 15 do Decreto Municipal nº 22.166/2022.

11.6. Havendo fiscal setorial, este poderá realizar o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico-operacional.

11.7. Ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto, inclusive quanto a desempenho, qualidade e indicadores previstos, podendo tal análise resultar em redimensionamento dos valores a serem pagos à CONTRATADA. O relatório deverá ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.8. Considera-se ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado, ou, havendo mais de um, com a entrega do último termo.

11.9. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, total ou parcialmente, serviços que apresentem vícios, defeitos ou incorreções. A fiscalização não atestará a última ou

única medição enquanto houver pendências registradas no recebimento provisório, nos termos do art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14.133/2021.

11.10. O recebimento provisório poderá ficar condicionado à conclusão de testes de campo e à entrega de manuais ou instruções exigidas.

11.11. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com o Termo de Referência, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

11.12. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá registrar, analisar e concluir sobre a execução técnica e administrativa, devendo ser encaminhado ao gestor para recebimento definitivo.

11.13. Em caso de controvérsia sobre dimensão, qualidade ou quantidade dos serviços executados, observar-se-á o art. 143 da Lei nº 14.133/2021, devendo a CONTRATADA emitir Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa, para fins de liquidação e pagamento.

11.14. Nenhum prazo de recebimento fluirá enquanto a CONTRATADA não sanar inconsistências na execução do objeto ou no documento de cobrança.

11.15. O recebimento mensal não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela segurança, qualidade e solidez do serviço, nem sua responsabilidade ético-profissional pela execução contratual.

11.16. Para fins de liquidação, a Administração deverá verificar se a nota fiscal apresentada contém:

- a) data de emissão;
- b) dados do contrato e da ETURB;
- c) período de execução dos serviços;
- d) valor a pagar;
- e) destaque das retenções tributárias cabíveis.

11.17. Havendo erro na nota fiscal ou impedimento à liquidação, esta ficará suspensa até a regularização pela CONTRATADA, reiniciando o prazo após a comprovação do saneamento, sem ônus para a Administração.

11.18. A nota fiscal deverá ser acompanhada da comprovação de regularidade fiscal, obtida preferencialmente via consulta on-line ao Sistema de Registro Cadastral (SRC) ou, se indisponível, via documentos previstos no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

11.19. A Administração consultará o Sistema de Registro Cadastral para verificar:

- a) manutenção das condições de habilitação;
- b) existência de proibições de contratar ou ocorrências impeditivas.

11.20. Constatada irregularidade fiscal, a CONTRATADA será notificada para regularizar sua situação em 5 (cinco) dias úteis ou apresentar defesa no mesmo prazo, prorrogável uma única vez por igual período.

11.21. Caso não haja regularização ou a defesa seja improcedente, serão comunicados os órgãos competentes para adoção de medidas de cobrança, inclusive retenção de créditos.

11.22. Persistindo a irregularidade, serão adotadas as medidas necessárias à rescisão contratual, assegurado o contraditório.

11.23. Enquanto não for formalizada a rescisão, e havendo efetiva execução do objeto, a Administração continuará efetuando pagamentos de forma regular.

11.24. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do período de adimplemento, mediante ordem bancária na conta indicada pela CONTRATADA.

11.25. Para abertura do processo de pagamento, a CONTRATADA deverá protocolar solicitação no SEI, observando as exigências de cadastro junto à PRODATER.

11.26. Para processamento do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar:

- a) empenho;
- b) nota fiscal atestada;
- c) CRF/FGTS;
- d) certidões fiscais (Federal, Estadual e Municipal);
- e) CNDT;
- f) cópia do contrato e aditivos;
- g) relação nominal dos trabalhadores e veículos vinculados;
- h) certidão negativa de débitos salariais e de infrações trabalhistas (DRT).

11.27. O pagamento somente será autorizado após o atesto pela fiscalização e verificação da regularidade fiscal da CONTRATADA.

11.28. Havendo erro na nota fiscal ou nos documentos apresentados, ou havendo pendências financeiras ou inadimplência, a CONTRATADA será notificada a sanar as irregularidades.

11.29. A data do pagamento será a indicada na ordem bancária de pagamento.

11.30. Antes de cada pagamento, será realizada nova consulta ao Sistema de Registro Cadastral para verificar a manutenção das condições de habilitação.

11.31. Em caso de inadimplência fiscal, aplica-se novamente o procedimento de notificação de 5 dias úteis para regularização, com possibilidade de prorrogação por igual período.

11.32. Persistindo a irregularidade, será instaurado processo para eventual rescisão, garantida a ampla defesa, sem prejuízo dos pagamentos até decisão final.

11.33. O contrato poderá deixar de ser rescindido apenas por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público relevante, mediante justificativa da autoridade máxima.

11.34. Serão realizadas as retenções tributárias previstas em lei.

11.35. A CONTRATADA optante do Simples Nacional deverá comprovar sua condição para afastar retenções indevidas.

11.36. Eventual atraso de pagamento imputável exclusivamente à Administração gerará encargos moratórios, calculados pela fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX/100)/365$		$I = 0,00016438$
$I = (6/100)/365$		TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11.37. A coordenação competente encaminhará planilha mensal de medição até o 10º dia útil do mês subsequente, para emissão da fatura.

11.38. O pagamento será efetuado mediante apresentação de requerimento, recibo e nota fiscal emitida em três vias.

11.39. A CONTRATADA deverá comprovar mensalmente o recolhimento do INSS, FGTS e folha de pagamento correspondente aos serviços, anexando tais comprovantes ao processo de medição.

11.40. Nenhum pagamento implicará aceitação definitiva dos serviços ou exoneração da responsabilidade da CONTRATADA.

11.41. Serão descontadas das medições:

- a) ausências de funcionários;
- b) ausência de equipes, equipamentos, veículos ou ferramentas;
- c) multas aplicadas.

11.42. A Administração poderá sustar total ou parcialmente o pagamento quando houver:

- a) execução fora dos padrões de qualidade ou descumprimento de metas (IMR);
- b) descumprimento do Código de Posturas;
- c) descumprimento de obrigações legais ou contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE DE PREÇOS E DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO.

12.1. A Lei nº 14.133/2021 estabelece no § 7º do seu art. 25 que: “Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos”.

12.2. Após os 12 (doze) meses de vigência contratual, os preços poderão ser reajustados, tomando-se por base a data do orçamento elaborado por esta autarquia ou, no caso de novo reajuste, a data do reajuste anterior.

12.3. A data base do orçamento elaborado é 19 de novembro de 2025.

12.4. Decorrido esse período, os preços poderão ser reajustados, mediante solicitação da contratada, com base no índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), conforme previsto no art. 5º do Decreto nº 1.054/1994, aplicando-se a fórmula:

$$R = V (I - I_o) / I_o$$

onde:

R = Valor do reajuste;

V = Valor contratual a ser reajustado;

Io = índice IPCA do mês da assinatura do orçamento estimado;

I = índice IPCA relativo ao mês do reajuste.

12.5. Na hipótese de atraso ou não divulgação do índice IPCA, será aplicada a última variação conhecida, procedendo-se ao ajuste complementar assim que o índice oficial for publicado.

12.6. Caso o IPCA seja extinto ou se torne inaplicável, será adotado o índice substituto previsto em legislação específica, ou, na sua ausência, outro índice oficial pactuado pelas partes por meio de termo aditivo.

12.7. O reajuste será realizado por meio de apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES.

13.1. Em razão das condutas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021, o(a) CONTRATANTE poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sanções, previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133/2021:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (três) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.2. A aplicação da sanção prevista na alínea “b” observará os seguintes parâmetros:

13.2.1. Para a multa moratória:

1 - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil sobre o valor da parcela em atraso do Contrato ou instrumento equivalente, em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

2 - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato ou instrumento equivalente, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

3 - 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato/instrumento equivalente ou do saldo não atendido do Contrato/instrumento equivalente, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

4 - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará o CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato.

13.2.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

13.2.3. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1	
GRAU	CORRESPONDÊNCIA
01	0,2% ao dia sobre o valor global do Contrato/instrumento equivalente, até o limite de 1% por fato.
02	0,4% ao dia sobre o valor global do Contrato/instrumento equivalente, até o limite de 2% por fato.
03	0,8% ao dia sobre o valor global do Contrato/instrumento equivalente, até o limite de 4% por fato.
04	1,6% ao dia sobre o valor global do Contrato/instrumento equivalente, até o limite de 8% por fato.
05	3,2% ao dia sobre o valor global do Contrato/instrumento equivalente, até o limite de 16% por fato.
06	4% ao dia sobre o valor global do Contrato/instrumento equivalente, até o limite de 20% por fato.

TABELA 2		
ITEM	DESCRIÇÃO INFRAÇÃO	GRAU
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais;	04
3	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02

5	Executar os serviços com desídia, caracterizada pela reiteração de conduta sancionada pelo Município com a aplicação de multa correspondente ao grau 03 ou menor, no período de 12 meses anteriores à ocorrência do fato;	04
6	Cometer desídia grave na execução dos serviços, caracterizada pela reiteração de conduta sancionada pelo Município com a aplicação de multa correspondente ao grau 04 ou maior, no período de 12 meses anteriores à ocorrência do fato;	06
7	Comportamento inadequado dos empregados, que prejudique ou dificulte a execução dos serviços contratados, bem como comportamento que constitua ato ilícito durante a execução dos serviços, devidamente comprovado por sentença judicial transitada em julgado, por infração de cada trabalhador, de acordo com a gravidade da infração;	02
8	Desrespeito às normas de segurança ou medicina de trabalho aplicáveis, falta ou não substituição de uniforme, equipamento de segurança, utensílios de trabalho, ou sua utilização inadequada, quando determinada pela fiscalização, por infração por trabalhador;	06
9	Por funcionário que esteja sem a carteira do trabalho assinada;	02
10	Não atendimento, dentro do prazo de 01 (um) dia, da determinação de substituição do pessoal cuja atuação for julgada inconveniente pela Administração;	03
11	Por solicitação de propina, uso de bebidas alcoólicas, conduta irregular do pessoal em serviço;	02
Para os itens a seguir, deixar de:		
12	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
13	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
14	Indicar e manter durante a execução do contrato o(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s) no credenciamento;	01
Em relação à execução dos serviços		
15	Por dia de atraso na entrega dos planos definitivos de trabalho;	01
16	Por dia de atraso no início de qualquer um dos serviços determinados pela Fiscalização;	01
17	Por não atender à determinação da Fiscalização para correções do plano de trabalho, em até 48 (quarenta e oito) horas;	06
18	Por falta de cumprimento de determinação da Fiscalização;	06
19	Por não recobrir todo o lixo diariamente, por ocorrência;	06
20	Pela interrupção do sistema de pesagem por prazo superior a quarenta e oito horas, por ocorrência;	06
21	Fraude na pesagem ou tentativa de pesagem dos resíduos em local não autorizado, por infração;	06
22	Atraso no início de qualquer serviço, por dia;	03
23	Execução de serviços em desconformidade com o Plano de Trabalho, alteração do Plano de Trabalho, sem prévia autorização;	06
24	Não cumprimento ou cumprimento parcial de Ordem de Serviço ou de horário estabelecido, por infração;	03
25	Desobediência às exigências ambientais impostas pelos órgãos governamentais responsáveis pelo controle do meio ambiente;	06
26	Não comunicação à Fiscalização da Administração, de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços, por infração;	01
27	Não atendimento aos pedidos de esclarecimento ou informação, por infração;	01
28	Não adequação, no prazo estabelecido pela Administração, de qualquer trabalho não executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiro, até a regularização da situação;	03
29	Descumprimento da determinação para aumento da frota ou de pessoal ou para adequação do Plano de Trabalho;	06
30	Não disponibilização ou disponibilização em estado precário dos veículos e equipamentos exigidos no Projeto Básico, durante toda a execução do contrato, multa diária, por veículo/equipamento;	06
31	Por não providenciar a troca de equipamentos e utensílios de trabalho, a ser aplicada após o esgotamento do prazo determinado pela fiscalização, que não poderá ser inferior a 24 (vinte e quatro) horas, por infração;	01
32	Pelo impedimento do acesso da equipe de fiscais da Administração às oficinas e a outras dependências utilizadas pela CONTRATADA, por infração;	01
33	Por apresentação do Relatório de Monitoramento Ambiental e Geotécnico fora do prazo estabelecido, por infração;	06
34	Por não realização das Coletas de Amostras e Análises de Laboratório e sua consolidação através de relatórios e laudos, por infração;	06
35	Descumprimento de qualquer obrigação prevista no Projeto Básico ou no Plano de Trabalho não previstas nos subitens anteriores, por infração, de acordo com a gravidade da infração.	06

13.3. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

13.4. As multas são independentes e distintas e a aplicação de uma não exclui a das outras.

13.5. Em caso de reincidência, a multa a ser aplicada terá o seu valor dobrado, sendo que a partir da terceira infração sobre o mesmo item, o Contrato poderá ser rescindido pela Administração.

13.5.1. Na hipótese da CONTRATADA persistir no inadimplemento caracterizado, não obstante a aplicação das multas acima elencadas estará sujeita a multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do Contrato, até o período máximo de trinta dias úteis. Caso esgote-se o prazo aludido a CONTRATADA incorrerá em multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

13.5.2. As multas serão recolhidas à Administração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do seu recebimento pela CONTRATADA.

13.5.2.1. Se no prazo previsto no parágrafo anterior não for comprovado o recolhimento da multa será promovido o seu desconto da fatura a ser paga ou da garantia, mediante decisão da Administração. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA antes da comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração.

13.5.2.2. As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pelas perdas ou danos decorrentes das infrações cometidas.

13.6. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a empresa credenciada que:

- a) Der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) Der causa à inexecução total do contrato;
- d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- h) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do credenciamento;

l) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 10.5. Serão aplicadas a empresa credenciada que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I - Advertência, quando a empresa credenciada der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem acima deste Termo de Referência, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do subitem acima deste Termo de Referência, bem como nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.7. A aplicação das sanções previstas no Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado a Administração (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.7.1. Todas as sanções previstas no Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.7.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.7.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Administração a empresa credenciada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.7.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa a empresa credenciada, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.7.5. Na aplicação das sanções, exceto para as penalidades de multa, cujos parâmetros próprios foram estabelecidos acima, serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) As peculiaridades do caso concreto;

- c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) Os danos que dela provierem para a Administração;
- e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.8. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.9. A personalidade jurídica da empresa credenciada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos no Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a empresa credenciada, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.10. Esta ETURB deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.11. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 10.11. Os débitos do contratado para com a Administração, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma de regulamento.

13.12. Será aplicado o art. 23 do Decreto Municipal nº 25.678/2024.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR.

14.1. O Instrumento de Medição de Resultados - IMR consiste no ajuste formal destinado a estabelecer, de maneira objetiva, compreensível, observável e comprovável, os níveis mínimos de desempenho e qualidade esperados na execução dos serviços contratados, bem como os critérios de avaliação para fins de atesto e pagamento.

14.2. O IMR será elaborado com base em metas, padrões operacionais, indicadores técnicos e administrativos, definidos pela CONTRATANTE, devendo refletir as condições essenciais de execução, produtividade, regularidade e qualidade dos serviços.

14.3. O atendimento integral das metas fixadas no IMR constituirá condição necessária para a plena aceitação dos serviços e consequente liberação dos pagamentos correspondentes.

14.4. O não atingimento das metas, por diferença mínima ou ínfima e apenas quando se tratar de indicadores classificados como não críticos ou não relevantes, poderá ensejar, a critério da CONTRATANTE, somente a expedição de notificação, nas primeiras ocorrências, orientando a CONTRATADA quanto à necessidade de ajustar sua execução, de modo a preservar a continuidade contratual e evitar prejuízos à prestação do serviço.

14.5. Para os indicadores definidos como críticos ou essenciais à adequada prestação dos serviços, o descumprimento das metas poderá ensejar glosas proporcionais, aplicação de sanções contratuais ou outras providências administrativas cabíveis.

14.6. A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente o IMR e suas métricas, bem como a manter à disposição da fiscalização todos os registros, relatórios, evidências técnicas e demais meios de verificação necessários.

14.7. O IMR adotado para a execução deste contrato observará as regras previstas no Quadro 1, que integra o presente instrumento para todos os fins.

Quadro 1 - Instrumento de Medição de Resultado.			
Item	Ocorrência	Observação	% máximo de desconto
1	Deixar de apresentar Relatório Mensal de Operação ou apresentá-lo de forma incompleta.	Previsão de entrega até o décimo dia útil de cada mês.	0,25% do valor da fatura mensal a cada 05 dias úteis de atraso.
2	Deixar de apresentar o Relatório Semestral de Monitoramento Ambiental da Unidade.	Previsão de entrega até 31 de julho e 31 de janeiro de cada ano do contrato.	0,25% do valor da fatura mensal a cada 05 dias úteis de atraso.
			0,25% do valor da fatura mensal quando

3	Acurácia da pesagem.	Os erros de pesagem devem ser menores ou iguais a 0,20%.	o laudo de calibração válido no trimestre de referência e teste de repetibilidade for $\geq 0,2\%$;
4	Cobertura diária dos resíduos.	A faixa de 10-15% do volume de resíduos/área da frente de serviços deve estar coberta diariamente.	0,5% da fatura mensal quando a cobertura estiver fora da faixa;
5	Gestão de lixiviado (coleta+tratamento).	O volume gerado tratado ou destinado deve ser $\geq 95\%$.	0,5% da fatura mensal quando a gestão de lixiviados estiver fora da faixa;
6	Conformidade de efluentes.	$\geq 98\%$ das amostras dentro do padrão.	0,5% da fatura mensal quando a conformidade dos efluentes estiver fora da faixa;
7	Tempo de espera para pesagem ou descarga (balança/descarga).	≤ 30 min.	0,1% do valor da fatura mensal;
8	Controle de odores/reclamações.	≤ 2 ocorrências justificadas/mês.	0,5% da fatura mensal quando a cobertura estiver fora da faixa;
9	Incêndios e emergências.	0 ocorrências	0,1% do valor da fatura mensal;
10	Deixar de apresentar resposta a Ofícios ou demais solicitações da FISCALIZAÇÃO no prazo por ela definido.	Poderá ser solicitada dilação do prazo, desde que devidamente justificado e dentro do prazo inicialmente estabelecido.	0,10% do valor da fatura mensal do contrato a cada 03 dias úteis de atraso.
11	Descumprir os prazos das determinações dos órgãos ambientais, reguladores e de controle.	Poderá ser solicitada dilação do prazo, desde que devidamente justificado e dentro do prazo inicialmente estabelecido.	0,5% do valor da fatura mensal ao descumprir o prazo inicialmente estipulado, acrescentando-se 0,25% a cada 05 dias úteis de atraso do prazo inicial.
12	Falhas no sistema de medição automatizada que comprometam o registro, armazenamento ou transmissão dos dados de entrada resíduos, incluindo: Indisponibilidade do sistema por mais de 24 horas consecutivas.	A CONTRATADA deverá notificar imediatamente a FISCALIZAÇÃO sobre qualquer falha no sistema, propondo um plano de correção dentro de 48 horas após a identificação do problema.	0,5% do valor da fatura mensal após 24 (vinte e quatro) horas sem correção.
		O prazo máximo para correção das falhas será de 24 (vinte e quatro) horas após a apresentação do plano de correção ou após findadas as 48 horas para sua elaboração, exceto em casos de força maior, devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE.	0,1% do valor da fatura mensal a cada 1 (uma) hora adicional sem correção.

14.8. Para o item 06 do Quadro 1, serão considerados válidos os laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO, contratados pela ETURB, pela CONTRATADA ou por órgãos oficiais de fiscalização e controle, para fins de aferição de conformidade e aplicação dos descontos decorrentes do IMR.

14.9. A aplicação de descontos com base no IMR possui natureza estritamente econômico-operacional, sendo completamente desvinculada da aplicação de penalidades previstas nos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, as quais poderão ser aplicadas de forma independente, conforme a gravidade da infração e o descumprimento das cláusulas contratuais ou condições estabelecidas no Termo de Referência.

14.10. As sanções de natureza pecuniária ou restritiva de direitos decorrentes de irregularidades na execução contratual, nos termos dos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021, serão aplicadas conforme os procedimentos e requisitos previstos na legislação vigente e na regulamentação interna aplicável, observando-se o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

14.11. A constatação de descumprimento das obrigações previstas no IMR implicará na aplicação de desconto automático à CONTRATADA, o qual será processado mediante glosa diretamente na fatura mensal correspondente ao período de apuração.

14.12. A aplicação do IMR ocorrerá mediante verificação e registro formal da FISCALIZAÇÃO, que identificará as ocorrências descritas no Quadro 1 durante a execução dos serviços, devendo essas constatações ser documentadas em relatórios, sistemas oficiais ou demais meios de comprovação admitidos pela Administração.

14.13. Caso sejam verificadas pela FISCALIZAÇÃO duas ou mais ocorrências no mesmo mês, o desconto final a ser aplicado corresponderá ao **somatório dos descontos** previstos para cada uma das ocorrências apuradas, observado o limite máximo estabelecido nesta cláusula.

14.14. O somatório mensal dos descontos aplicados com base no IMR não poderá ultrapassar **10% (dez por cento)** do valor bruto da fatura mensal da CONTRATADA, independentemente da quantidade de ocorrências ou da gravidade dos descumprimentos identificados no período de referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

15.1. O presente Contrato terá vigência inicial de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de sua assinatura, em conformidade com o disposto no Termo de Referência.

15.2. Considerando a natureza do credenciamento e o caráter contínuo dos serviços públicos essenciais de limpeza urbana, a vigência poderá ser prorrogada sucessivamente até o limite máximo de 10 (dez) anos, desde que:

I - seja demonstrado o interesse público;

II - permaneça vantajosa a manutenção do contrato;

III - a CONTRATADA mantenha todas as condições de habilitação;

IV - seja observada a legislação vigente, especialmente o art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

15.3. As prorrogações ocorrerão mediante termo aditivo devidamente motivado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

16.1. O Contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei n.º 14.133, de 2021, a empresa credenciada será obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nos serviços.

16.3. É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação da empresa credenciada com outra pessoa jurídica, desde que:

16.3.1. Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;

16.3.2. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e

16.3.3. Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

16.4. As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato.

16.1. O presente Contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 124 da Lei nº 14.133/2021, especialmente quando necessário:

I - modificar ou adequar quantitativos;

II - atualizar exigências técnicas;

III - adequar o objeto por questões supervenientes;

IV - corrigir erros materiais.

16.2. As alterações somente terão validade quando formalizadas por termo aditivo, exceto casos de mera atualização monetária ou apostilamento.

16.3. Alterações quantitativas observarão os limites percentuais previstos na legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL.

17.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

17.2. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

17.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da referida Lei.

17.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

17.3. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

- 17.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 17.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 17.3.3. Indenizações e multas.
- 17.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (artigo 131, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021).
- 17.5. O contrato poderá ser extinto:
- 17.5.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas contratuais, especificações, planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais;
- 17.5.2. Atrasos não justificados na execução dos serviços;
- 17.5.3. Paralisação da execução dos serviços sem justa ou prévia comunicação à CONTRATANTE;
- 17.5.4. O desatendimento das determinações regulares da Fiscalização;
- 17.5.5. A decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
- 17.5.6. Por razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, a CONTRATANTE poderá promover a rescisão unilateral do contrato mediante notificação por escrito ao CONTRATADO, a qual acontecerá com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias;
- 17.5.7. Caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação no processo de contratação direta ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (artigo 14, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021);
- 17.5.8. Caso se constate que a pessoa jurídica contratada possui administrador ou sócio com poder de direção, familiar de detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES.

- 18.1. O presente Contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 124 da Lei nº 14.133/2021, mediante acordo entre as partes ou por determinação unilateral da Administração, nos limites e condições estabelecidos na legislação vigente.
- 18.2. Nas alterações unilaterais promovidas pela Administração, a CONTRATADA será obrigada a aceitar, nas mesmas condições pactuadas, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 125, caput, da Lei nº 14.133/2021.
- 18.3. Quando se tratar de reformas de edifícios ou equipamentos, o limite de supressão poderá alcançar até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado, conforme autorizado pelo art. 125, §1º, da Lei nº 14.133/2021.
- 18.4. As alterações previstas nesta cláusula deverão ser formalizadas mediante Termo Aditivo, vedada a execução de qualquer modificação contratual sem a correspondente formalização e justificativa, conforme exigido pelos arts. 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

- 19.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

LOTE	DISCRIMINAÇÃO	ÓRGÃO	ÓRGÃO/AÇÃO	FONTE	CONTA DESPESA
01	Serviços relativos à destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos coletados no Município de Teresina, em Centrais de Tratamento de Resíduos (CTR) ou Aterros Sanitários devidamente licenciados	ETURB	20001 . 15452 0005 2 . 078	1500100	3.3.90.39

- 19.2. As informações orçamentárias supracitadas se encontram em conformidade com as Fontes e Códigos de Aplicação da Prefeitura Municipal de Teresina - PMT, conforme o Termo de Referência, nos termos do Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD (Situação Orçamentária das Dotações) do Exercício de 2025, o qual se encontra atualmente vigente na Entidade Autárquica Teresinense de Desenvolvimento Urbano - ETURB.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS.

- 20.1 Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas no

Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.

20.2. Os casos omissos serão submetidos a parecer jurídicos a serem dados em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, e demais legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO.

21.1. Integram este Contrato e a eles são remissivos, o Termo de Referência, bem como os demais documentos e atos constante no presente Processo Administrativo, dentre os quais consta o Projeto Básico e seus anexos; estando ainda vinculado à Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, bem como demais legislações aplicáveis.

21.2. O presente Contrato se encontra vinculado ainda às normas vigentes que regulam a matéria e o objeto do contrato, instruções e ordens de serviços e toda legislação que lhe for aplicável.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO.

21.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, na forma prevista no artigo 94 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao artigo 91, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021, e ao artigo 8º, § 2º, da Lei Federal nº 12.527/2011.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme o artigo 92, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. E, mediante acordo, as partes, por seus representantes, rubricam e assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante 02 (duas) testemunhas, para produção de efeitos jurídicos e legais pertinentes, bem como para conferir maior segurança e autenticidade às disposições deste ajuste.

Teresina-PI, ____ de ____ de 2026.

CONTRANTE

NOME COMPLETO

Contratada

ANEXO IV

REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO Nº 0X/202X-ETURB/PMT

CREDENCIAMENTO Nº:

PROPONENTE:

CNPJ Nº:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE:

TELEFONE: E-MAIL:

A empresa supracitada, tendo tomado conhecimento do Aviso de Publicação do Credenciamento em referência, vem requerer seu credenciamento para realizar a prestação de serviços de recebimento e disposição final ambientalmente adequada de Resíduos Sólidos Domiciliares, coletados no Município de Teresina, em Centrais de Tratamento de Resíduos (CTR) ou Aterros Sanitários devidamente licenciados, compreendendo parte do sistema de disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos (**MÓDULO III**), conforme quantitativos e especificações contidas no Projeto Básico, parte integrante do presente credenciamento.

Para tanto, atendendo as exigências do Credenciamento em epígrafe, DECLARA que:

1. Cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no Termo de Referência e Edital deste Credenciamento.
2. Está ciente que, constatada a inveracidade de quaisquer das informações e/ou de documentos fornecidos, poderá sofrer as sanções previstas na legislação vigente.

São verdadeiras as informações prestadas e os documentos apresentados, sobre as quais assumo todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal.

_____, ____ de _____ de 2025.

NOME: CPF:

ANEXO V

TERMO DE ADESÃO AO CREDENCIAMENTO

Processo Administrativo nº 00081.004642/2025-51

Edital de Credenciamento nº XX/2025

ÓRGÃO CREDENCIADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMA, pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta do município de Teresina, CNPJ nº : **06.554.869/0007-50**, com sede na Rua Firmino Pires, 121, Centro, nesta Capital, neste ato representado por _____, nomeado (a) pela Portaria n. _____, de _____, publicada no DOM de _____, doravante denominada CREDENCIADORA.

CREDENCIADO

Nome, qualificação, CPF e CNPJ, endereço profissional completo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

O presente Termo de Credenciamento é formalizado em conformidade com o art. 79 da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 25.678, de 7 de fevereiro de 2024 que regulamenta o credenciamento no âmbito municipal de Teresina, do qual decorre o Credenciamento nº 001/2025-ETURB/PMT, realizado pelo Credenciante na qualidade de Órgão Gerenciador do Sistema de Limpeza Pública Municipal, responsável pela condução do referido procedimento.

§ 1º Integra o presente credenciamento, independentemente de transcrição o Edital do Credenciamento, os documentos constantes do respectivo Processo Administrativo e os Documentos de Habilitação da Credenciada, cujo teor considera-se conhecido pelas partes.

§ 2º A legislação aplicável à execução do presente Credenciamento, bem como aos casos omissos é a seguinte:

- a) Lei Federal nº 14.133/2021;
- b) Decreto Municipal nº 25.678, de 7 de fevereiro de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO.

Constitui objeto do presente credenciamento, a prestação de serviços relativos à destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos coletados no Município de Teresina, em Centrais de Tratamento de Resíduos (CTR) ou Aterros Sanitários devidamente licenciados, compreendendo parte do sistema de disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos (**MÓDULO III**), conforme

quantitativos e especificações contidas no Projeto Básico e seus anexos, bem como o Termo de Referência que integram o presente procedimento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA e PRORROGAÇÃO.

O presente Termo de Credenciamento, estabeleceu o prazo de vigência da contratação de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, nos termos do art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021, por se tratar de serviço continuado.

a) O serviço é enquadrado como continuado, tendo em vista a necessidade permanente da execução dos serviços objeto da contratação, que poderá, por acordo entre as partes, ser prorrogado desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecerem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes, nos termos do art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021.

b) Na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021, o contrato poderá ser prorrogado, mediante justificativa da Administração, por períodos sucessivos, até o limite de 10 (dez) anos, desde que observado o interesse público, a vantajosidade da contratação e haja previsão expressa no edital e no contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO.

A Credenciada se compromete a executar os serviços descritos na Cláusula Segunda pelo valor de **R\$ 138,37 (cento e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos) por tonelada**, para a prestação dos serviços de tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos - Classe II-A, em Centros de Tratamento de Resíduos (CTR) devidamente licenciados pelos órgãos ambientais competentes. Com base no quantitativo médio mensal estimado de 18.791,36 toneladas de resíduos sólidos urbanos, obtém-se o **valor estimado mensal de R\$ 2.600.160,48 (dois milhões, seiscentos mil, cento e sessenta reais e quarenta e oito centavos)**, correspondendo ao custo total estimado de **R\$ 62.403.851,60 (sessenta e dois milhões, quatrocentos e três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos)**, ressalvadas as hipóteses estabelecidas no item 14 do termo de referência.

Parágrafo único. O preço estabelecido na presente Cláusula poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses de vigência do contrato administrativo a ser celebrado, tomando-se por base a data do orçamento elaborado por esta autarquia ou, no caso de novo reajuste, a data do reajuste anterior, com base no índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), conforme previsto no art. 5º do Decreto nº 1.054/1994.

CLÁUSULA QUINTA - DO CONTRATO.

Durante a vigência do presente Termo de Credenciamento, a Credenciada fica obrigada a contratar com o Município de Teresina, por intermédio da Entidade Autárquica Teresinense de Desenvolvimento Urbano - ETURB, desde que formalmente convocada, sendo então formalizado o Contrato Administrativo constante como anexo do Edital de Credenciamento.

§ 1º O contrato administrativo celebrado entre as partes interessadas terão vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, nos termos do art. 105 da Lei nº 14.133, de 2021 até o limite máximo de 10 (dez) anos, cujo instrumento estabelecerá os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, conforme a necessidade e conveniência administrativa desta ETURB.

§ 2º Caso a empresa Credenciada, após convocada, não comparecer ou se recusar a assinar o contrato administrativo com o Município de Teresina, por intermédio desta Entidade Autárquica Teresinense de Desenvolvimento Urbano - ETURB, de forma injustificada, restará caracterizado o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se as penalidades previstas no Edital e Termo de Referência e seu imediato descredenciamento.

CLÁUSULA SEXTA - DO DESCREDENCIAMENTO.

As partes poderão se manifestar pelo descredenciamento enquanto durar a vigência do mesmo.

§ 1º Iniciado o processo de descredenciamento, a Credenciada ficará impedida de firmar qualquer contrato com o município Município de Teresina, e conseqüentemente com esta Entidade Autárquica Teresinense de Desenvolvimento Urbano - ETURB.

§ 2º Quanto ao contrato administrativo firmado oriundo do presente credenciamento, o mesmo deverá ser efetivamente cumprido de acordo com as cláusulas nele constante, sob pena de aplicação das penas contratualmente previstas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

Para efeitos de indicação de recursos orçamentários será utilizada a seguinte dotação do Credenciante:

LOTE	DISCRIMINAÇÃO	ÓRGÃO	ÓRGÃO/AÇÃO	FONTE	CONTA DESPESA
------	---------------	-------	------------	-------	---------------

01	Serviços relativos à destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos coletados no Município de Teresina, em Centrais de Tratamento de Resíduos (CTR) ou Aterros Sanitários devidamente licenciados	ETURB	20001 . 15452 0005 2 . 078	1500100	3.3.90.39
----	--	-------	-------------------------------	---------	-----------

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO.

O Credenciante poderá ainda rescindir unilateralmente o presente Termo de Credenciamento por razões de interesse público em caso de superveniência de nova tecnologia e/ou surgimento de opção mais vantajosa ou que proporcione maior economicidade para o Município de Teresina.

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO.

Em conformidade com o disposto no art. 54, § 1º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril 2021, o presente Termo de Credenciamento será publicado na forma de extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Teresina no endereço eletrônico https://dom.pmt.pi.gov.br/lista_diario.php.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS.

Os casos omissos no presente Termo de Credenciamento serão solucionados com base na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril 2021, bem como no Decreto Municipal nº 25.678, de 7 de fevereiro de 2024 e, subsidiariamente nos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina/PI, para dirimir todas as questões do presente Termo de Credenciamento, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do Código Civil.

E, por estarem inteiramente de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

DISPOSITIVO LEGAL

O presente credenciamento está amparado no inc IV, art. 74, combinado com o inc. I, art. 79, ambos da Lei 14.133, de 2021.

Teresina/PI, em ____ de _____ de 2025.

Assinatura - Órgão Credenciador

Assinatura - Credenciado

TESTEMUNHAS:

NOME: _____	CPF: _____
NOME: _____	CPF: _____

ANEXO VI
DECLARAÇÃO UNIFICADA
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 00081.004642/2025-51
CREDENCIAMENTO Nº 0X/202X

O signatário, ao final qualificado, DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando que:

- 1 - Tomou conhecimento, aceita e concorda integralmente com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos;
- 2 - Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar por ato da Administração Pública nem está suspensa ou impedida de licitar ou contratar com o Poder Público;
- 3 - Não foi penalizada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
- 4 - Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021;
- 5 - Preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital de Credenciamento nº 001/2025, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos;
- 6 - Possui a disponibilidade de todos os equipamentos, materiais e pessoal solicitados para o cumprimento das obrigações objeto do Credenciamento nº 001/2025;
- 7 - Se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal, comprometendo-se a comunicar à Credenciante a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente;
- 8 - Para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo a partir de 14 anos, na condição de aprendiz;
- 9 - Está ciente de que a assinatura do Termo de Credenciamento não gera direito a imediata prestação dos serviços para os quais fora credenciada, devendo esta ser precedida da formalização de Contrato Administrativo com a Credenciante, a qual não é obrigatória, sem que tal circunstância constitua motivo para qualquer indenização para a Credenciada.

.....
(local e data)

.....
Nome ou Razão Social do Declarante

.....
CNPJ

.....
Nome e CPF do representante legal

.....
Endereço ou sede

.....
Assinatura do signatário

**Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.*

Edital Nº XX/2026



Documento assinado eletronicamente por **Laura de Carvalho Oliveira, Supervisora de Processamento de Contratações Públicas**, em 22/04/2026, às 12:22, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



Documento assinado eletronicamente por **Nayara Daniela Barros Silva, Coordenadora de Compras Públicas**, em 22/04/2026, às 12:33, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Antônio Parente Elvas Coêlho, Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos**, em 23/04/2026, às 09:06, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

https://sei.teresina.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#) informando o código verificador **15137294** e o código CRC **CCC46D73**.

Referência: Processo nº 00081.004642/2025-51

SEI nº 15137294

Rua Firmino Pires, 121 - Bairro Centro - - CEP 64001-070 - Teresina - PI
- <http://sema.teresina.pi.gov.br/>